

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



อ่านเมื่อวันที่... ๙ พ.ย. ๒๕๖๔
(ด. ๒๒.๑)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๒๘/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๗๔/๒๕๖๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

ระหว่าง { นางสาวเฉลียว จันทรัตน์

ผู้ฟ้องคดี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๒

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่ ๓

กรมบัญชีกลาง ที่ ๔

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
อุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองสงขลา คดีหมายเลขดำที่ ๘๖/๒๕๕๕ หมายเลขแดง
ที่ ๑๑๖/๒๕๕๗

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน
๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท สืบเนื่องจากการที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ (จังหวัดสงขลา)



/ได้ทำการ...

ได้ทำการตรวจสอบสืบสวนโครงการจัดซื้อเชื้อเพลิงและอุปกรณ์กีฬาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วพบว่าโครงการดังกล่าวส่อไปในทางทุจริตจำนวน ๓ โครงการ คือ โครงการจัดซื้อเชื้อเพลิงเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง จำนวน ๔,๐๕๖ ตัว เป็นเงินจำนวน ๘๗๒,๐๐๐ บาท โครงการจัดซื้อเชื้อเพลิงเพื่อสนับสนุนให้แก่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเตกา จำนวน ๔,๑๓๐ ตัว เป็นเงินจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการจัดซื้อเชื้อเพลิงเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน ๒,๐๕๐ ตัว และลูกฟุตบอลจำนวน ๒๕ ลูก เป็นเงินจำนวน ๗๙๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๕๑๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย อย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีและนางสาวนัสรีร์ แดมามู เจ้าพนักงานธุรการ ๔ โดยกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีและนางสาวนัสรีร์กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในการจัดซื้อเชื้อเพลิงและอุปกรณ์กีฬา ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยส่อไปในทางทุจริต แต่ผลการสอบสวนตามรายงานการสอบสวน ของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำความผิดวินัย อย่างร้ายแรงตามข้อกล่าวหา แต่เป็นเพียงการกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานปฏิบัติ หน้าที่ราชการขาดความอดุสาหะ เอาใจใส่ รับผิดชอบรักษาประโยชน์ของทางราชการ และประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขลา ที่ ๘๗๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๔๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ โครงการจัดซื้อเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ (เพิ่มเติม) คณะกรรมการดังกล่าวได้รายงานการสอบสวน ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต แต่เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ซึ่งไม่ถึงขนาดจงใจหรือประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขลา ที่ สข ๕๑๐๐๑/๑๓๓๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๖/๒๖๖๕๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าความเสียหายเกิดจากผลการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน



/จึงให้...

จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบร่วมกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ จึงได้ร่วมกันออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการสอบสวนแล้วมีรายงานการสอบสวนลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าส่วนอำนาจการ มีอำนาจหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของส่วนอำนาจการ และเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ทั้ง ๓ โครงการ ควรจะตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบในการจ่ายเสื่อกีฬาและอุปกรณ์กีฬา แต่จากพฤติการณ์ผู้ฟ้องคดีพิจารณาเพียงหลักฐานที่มีผู้นำมาแสดงต่อตนเท่านั้น ไม่ได้จัดทำและลงชื่อต่อหน้าตน จนทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการในแต่ละโครงการ ดังนี้ (๑) โครงการจัดซื้อเสื่อกีฬาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง จำนวน ๖๒๔ ตัว ราคาตัวละ ๒๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๓๗,๒๘๐ บาท (๒) โครงการจัดซื้อเสื่อกีฬาให้แก่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา จำนวน ๖๔ ตัว ราคาตัวละ ๒๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๘๐ บาท และ (๓) โครงการจัดซื้อเสื่อกีฬาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่จำนวน ๗๐๐ ตัว ราคาตัวละ ๓๘๐ บาท เป็นเงิน ๒๖๖,๐๐๐ บาท จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๑๐ ของแต่ละโครงการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สข ๕๑๐๐๑/๓๗๗๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นการจงใจกระทำละเมิด เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียหาย จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเป็นเงินจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย



/กับคำสั่ง...

กับคำสั่งดังกล่าว จึงมีหนังสือลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ อุตธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๔๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการได้ทำรายงานเสนอความเห็นไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอความเห็น โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินแก่ทางราชการ แม้ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะส่งสำนวนการสอบสวนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาก็ตาม ก็ถือว่าการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดในกรณีดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่มีอำนาจที่จะสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดขึ้นใหม่อีก เพราะอำนาจในการสั่งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีที่ความเสียหายเกิดแก่ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับข้อ ๑๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเจ้าหน้าที่โครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งเพื่อทำการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ประกอบด้วย นายสุวิทย์ ชะวรโรจน์ ประธานกรรมการ นายสุวรรณ ขวัญแก้ว กรรมการ นายสมปอง สุขสว่าง กรรมการ นางณพัชรสิริ ชุสุลักษ์ณ์ กรรมการ นายพรสมพล คำมณี กรรมการและเลขานุการ นางสาววราศิณี สุนทร ผู้ช่วยเลขานุการ และนางสาวอมรรัตน์ ชมเชย ผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งในรายชื่อของนายสุวิทย์ ชะวรโรจน์ นายพรสมพล คำมณี และนางสาววราศิณี สุนทร ต่างเคยเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดในเรื่องดังกล่าวตามคำสั่ง



/องค์การ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๔๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ มาก่อน โดยบุคคลทั้งสามดังกล่าวต่างให้ความเห็นไปในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ฟ้องคดี การที่บุคคลทั้งสามดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดในเรื่องนี้อีก จึงถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนี้มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง ส่งผลให้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากการพิจารณาโดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๔๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โครงการจัดซื้อเสื้อกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ทำการสอบสวนแล้วรายงานผลการสอบสวนเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เห็นชอบตามรายงานการสอบสวนดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ วันดังกล่าวถือเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงการกระทำละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายงานผลการสอบสวนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตรวจสอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จำต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ คือ ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๗ วรรคห้า ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๖/๓๙๘๑๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยมีความเห็นให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท จึงไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากล่วงพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน ๒ ปี นับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๗ วรรคสี่ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔



/ให้ผู้ฟ้องคดี...

ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท จึงเป็นการออกคำสั่งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการดำเนินการโครงการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์กีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามข้อกล่าวหา โดยในขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนอำนวยการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗) สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้นายคม เรืองกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้อนุมัติโครงการ โดยในส่วนอำนวยการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นมีหน้าที่เบิกจ่ายสื่อกีฬาและอุปกรณ์กีฬาให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดา และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ โดยสื่อทุกตัวจะมีเครื่องหมายกากบาทไว้ที่ปกหลังเพื่อเป็นสัญลักษณ์ป้องกันการนำมาตรวจรับซ้ำ และมีการสกรีนเป็นตราของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือหน่วยงานที่รับสื่อกีฬาไปเพื่อให้ทราบว่าเป็นสื่อกีฬาที่มีไว้สำหรับแจกเท่านั้น โดยในการแจกจ่ายสื่อกีฬาดังกล่าวนั้นได้ทำการแจกจ่าย ณ ที่ทำการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในเวลาราชการ มีการตรวจรับและแจกจ่ายในวันเดียวกัน และมีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก โดยผู้ฟ้องคดีได้ตรวจใบเบิกของกับเอกสารเสนอโครงการ หากมีลายมือชื่อตรงกันก็จะแจกจ่ายสื่อและอุปกรณ์กีฬาให้ ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว และเป็นการกระทำโดยสุจริต ไม่มีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ความผิดของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงความบกพร่องไม่รัดกุมในขั้นตอนการลงลายมือชื่อรับสื่อกีฬาเท่านั้น โดยไม่ถือว่าเป็นพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต เป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ทางราชการซึ่งไม่ถึงขนาดจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่จะต้องรับผิดแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๔๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิด อีกทั้งยังสอดคล้องกับความเห็นของพนักงานอัยการที่สั่งไม่ฟ้องคดีอาญาผู้ฟ้องคดีในกรณีดังกล่าว รวมทั้งผลการพิจารณาทางวินัยที่ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง อีกทั้งความเสียหายที่เกิดกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เนื่องจากตามรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ปรากฏว่ามีความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนี้ (๑) โครงการจัดซื้อ



/สื่อกีฬา...

เสื้อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง จำนวน ๔,๐๕๖ ตัว เป็นเงินจำนวน ๘๗๒,๐๐๐ บาท จากการสอบสวนปรากฏว่านายมนูญ สังราชกิจ รับว่าได้รับเสื้อกีฬาไปบางส่วน และมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาหลายคนรับว่าได้รับเสื้อกีฬาไปจริง แต่หลักฐานการเบิกจ่ายเสื้อมีเพียง ๓,๔๓๒ ตัว ขาดหลักฐานการแจกจ่ายเพียง ๖๒๔ ตัว เสื้อราคาตัวละ ๒๒๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๓๗,๒๘๐ บาท (๒) โครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวสะเดา จำนวน ๔,๑๓๐ ตัว เป็นเงินจำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนปรากฏว่า นายวีระ สามทอง หัวหน้าสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดารับว่าได้รับเสื้อไปจำนวน ๒,๕๖๖ ตัว และนายนิมิต ดันติพิทักษ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับว่าได้รับเสื้อไปจำนวน ๑,๕๐๐ ตัว รวมแล้วได้มีการแจกจ่ายเสื้อแล้วจำนวน ๔,๐๖๖ ตัว แต่ขาดหลักฐานการเบิกจ่ายเพียง ๖๔ ตัว เสื้อราคาตัวละ ๒๒๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๔,๐๘๐ บาท และ (๓) โครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน ๒,๐๕๐ ตัว และลูกฟุตบอลจำนวน ๒๕ ลูก เป็นเงินจำนวน ๗๙๖,๐๐๐ บาท จากการสอบสวนปรากฏว่านายล่องหิน ทิพย์แก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับว่าได้มอบหมายให้ผู้แทนมารับเสื้อกีฬาจำนวน ๒,๐๕๐ ตัว และลูกฟุตบอล ๒๕ ลูก ไปจริง และได้แจกจ่ายให้แก่ นางอรุณรัตน์ รัตนภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน ๕๐๐ ตัว นายโชค กิจฉาโณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน ๗๐๐ ตัว และนายล่องหิน ทิพย์แก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำไปแจกจ่ายจำนวน ๘๕๐ ตัว พร้อมลูกฟุตบอล ๒๕ ลูก แต่เนื่องจากนายโชค กิจฉาโณ ไม่มาให้การ จึงถือว่าขาดหลักฐานแจกจ่ายในส่วนนี้จำนวน ๗๐๐ ตัว เสื้อราคาตัวละ ๒๒๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒๖๖,๐๐๐ บาท ดังนั้น ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีเพียง ๔๑๗,๓๖๐ บาท เท่านั้น นอกจากนี้ ในขณะที่เกิดเหตุผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนอำนวยการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗) โดยมีนายวรวิทย์ ขาวทอง ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ในขณะนั้น) และมีนายคม เรืองกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของส่วนอำนวยการ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๐๐๕/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๒ เรื่อง การมอบอำนาจและมอบหมายงานในหน้าที่ให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด



/การดำเนินการ...

การดำเนินการตามโครงการจัดซื้อเชื้อเพลิงและอุปกรณ์กีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และนายคม เรืองกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในขณะนั้นด้วย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และนายคม เรืองกุล มีหน้าที่ที่จะต้องสอดส่องดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เมื่อการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงถือว่าความเสียหายส่วนหนึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาที่ไม่ตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจึงต้องร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายคืนแก่ทางราชการเพียงผู้เดียวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. เพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท

๒. เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๓๗.๔/๓๗๑๔ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

๓. เพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามที่หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๖/๓๙๘๑๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบละเมิดโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท

ผู้ฟ้องคดีมีคำขอมาในคำฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท ไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามคำขอของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และมีคำสั่งในวันเดียวกันไม่รับคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไว้พิจารณา

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การว่า คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่ ๑๐๕๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ และคำสั่งองค์การบริหาร



/ส่วนจังหวัด...

ส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
 สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ขอบด้วยกฎหมายแล้ว เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 ได้ดำเนินการสอบสวนความรับผิดชอบทางละเมิดตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕
 (จังหวัดสงขลา) ได้ชี้มูลความผิด การสอบสวนจึงอยู่ภายใต้กรอบของกระบวนการ
 ตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบ
 สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓
 กันยายน ๒๕๕๔ ที่ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดสามารถ
 ดำเนินการได้ เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 อันเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ดังนั้น การสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
 ทางละเมิดจึงต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดร่วมกับ
 หลายหน่วยงานตามนัยข้อ ๑๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
 การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีดังกล่าว
 จึงไม่ใช่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวนหรือรื้อฟื้นทำการสอบสวนใหม่
 และการดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
 ความรับผิดชอบทางละเมิดโครงการจัดซื้อเชื้อเพลิง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามคำสั่ง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ นั้น เดิม
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๔๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐
 มิถุนายน ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 โครงการจัดซื้อเชื้อเพลิง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบด้วย ๑) นายสุวิทย์ ชะวรโรณ
 เป็นประธาน ๒) นายพรสมพล คำมณี เป็นกรรมการ ๓) นางสาววราศิณี สุนทร เป็นกรรมการ
 และ ๔) นายรุ่งโรจน์ เรืองรุ่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว
 ได้ดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานจนเสร็จสิ้น จึงได้จัดทำรายงานการสอบสวน
 ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีพฤติกรรม
 ส่อไปในทางทุจริต แต่เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการซึ่งไม่ถึงขนาดจงใจ
 หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิด และในส่วนของนางสาวนัสรีย์ แตมามู เห็นว่า
 ไม่ได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ จึงไม่ต้องรับผิดเช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าความเห็นของคณะกรรมการ



/สอบข้อเท็จจริง...

สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิดและผู้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้กับทางราชการ ดังนั้น ความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวจึงไม่เป็นปฏิกิริยาต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด แม้ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดขึ้นมาใหม่ อันประกอบด้วย นายสุวิทย์ ชะวรโรจน์ นายสุวรรณ ขวัญแก้ว นายสมปอง สุขสว่าง นางณพัชรสิริ ชูสุลักษณ์ นายพรสมพล คำมณี นางสาววราศิณี สุนทร และนางสาวอมรรัตน์ ชมเชย ซึ่งมีคณะกรรมการที่มาจากหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วม ๓ คน คือ นายสุวรรณ ขวัญแก้ว จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ นายสมปอง สุขสว่าง จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ และนางณพัชรสิริ ชูสุลักษณ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง รวมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดจำนวน ๕ คน โดยกรรมการที่มาจากหน่วยงานอื่นทั้ง ๓ คน มิได้สอบสวนเรื่องนี้มาก่อน และมีได้เป็นปฏิกิริยากับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ก็สืบเนื่องมาจากกรมบัญชีกลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องความเสียหายเกิดจากผลการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน จึงควรแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๘ และข้อ ๑๑ จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าวด้วยความสุจริต และได้ให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริง ได้แย้งแสดงหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรมครบถ้วนในทุกประเด็น ดังนั้น ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า นายสุวิทย์ ชะวรโรจน์ นายพรสมพล คำมณี และนางสาววราศิณี สุนทร เป็นเจ้าหน้าที่ที่เคยสอบสวนเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น และเป็นปฏิกิริยาแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นข้ออ้างที่ไม่อาจรับฟังได้

สำหรับสิทธิเรียกร้องในการบังคับให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ นั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๔๕๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โครงการจัดซื้อสื่อกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ทำรายงานการสอบสวนเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/ว่าผู้ฟ้องคดี...

ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต แต่เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ในหน้าที่ราชการซึ่งไม่ถึงขนาดจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชอบ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้สั่งแต่งตั้งเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว พร้อมทั้งได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ส่งสำนวนการสอบสวนไปให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางตรวจสอบ ดังนั้น อายุความ ๒ ปี ตามนัยมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงยังไม่เริ่มนับ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐยังไม่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่ากรมบัญชีกลางต้องทำการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ จึงไม่ถูกต้องและไม่อาจรับฟังได้ เพราะกรณีดังกล่าว เป็นเรื่องที่ยังไม่รู้ตัวบุคคลที่จะพึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ กรมบัญชีกลาง จึงยังคงมีอำนาจในการตรวจสอบสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง และมีได้ล่วงเลยระยะเวลา การใช้สิทธิเรียกร้องที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายแต่ประการใด

ส่วนข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นการจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นั้น เห็นว่า เป็นข้อกล่าวอ้างที่ผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างมาโดยตลอด ทั้งในชั้นกระบวนการสอบสวนของ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ในชั้นอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้เงิน และในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งล้วนเป็นข้อเท็จจริงที่ได้ผ่านการพิจารณาวินิจฉัยจากคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้นต่าง ๆ มาโดยตลอดแล้ว ข้อเท็จจริงจึงเป็นที่ยุติแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า คดีอาญาในกรณีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีความผิดทางอาญา และในคดีวินัยผู้ฟ้องคดีได้รับโทษตัดเงินเดือนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน นั้น เห็นว่า ไม่เกี่ยวกับประเด็นการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดแต่อย่างใด

ดังนั้น คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท จึงเป็นคำสั่ง ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้



/ค่าสินไหมทดแทน...

คำสั่งใหม่ทดแทนให้กับทางราชการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงต้องส่งสำนวนไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งตามคำสั่งองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ ได้ระบุข้อเท็จจริงโดยสรุปจากรายงานการสอบสวน ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบและตามผลการสืบสวนของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ (จังหวัดสงขลา) ที่ได้ระบุข้อเท็จจริงโดยชัดเจน ว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติ ราชการของส่วนอำนาจการ ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง องค์การหน่วยงาน นักเรียน และประชาชนระดับต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้จัดซื้อเสื้อกีฬาและอุปกรณ์กีฬาเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานอื่น แต่จากการสืบสวนของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ (จังหวัดสงขลา) และจากรายงานการสอบสวน ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบและตามผลการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ ปรากฏว่า โครงการ จัดซื้อเสื้อกีฬาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง จำนวน ๔,๐๕๖ ตัว เป็นเงินจำนวน ๘๗๒,๐๐๐ บาท แต่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังไม่ได้จัดแข่งขันกีฬาตามโครงการ โครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาให้แก่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดา จำนวน ๔,๑๓๐ ตัว เป็นเงินจำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท มีการเบิกเสื้อกีฬาจำนวน ๔,๑๓๐ ตัว ไปจากเจ้าหน้าที่พัสดุ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้นำไปใช้ตามโครงการจริง และโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาให้องค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน ๒,๐๕๐ ชุด และฟุตบอล ๒๕ ลูก เป็นเงินจำนวน ๗๙๖,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ไม่ได้แข่งขันกีฬาตามโครงการ และไม่ปรากฏหลักฐานว่า เสื้อกีฬาที่เบิกไปได้นำไปใช้เพื่อราชการหรือไม่ จึงเป็นการจงใจจัดทำหลักฐานขึ้นเพื่อจัดซื้อ เสื้อกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ทั้งที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีอำนาจหน้าที่ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติราชการส่วนอำนาจการและโดยเฉพาะงานพัสดุ ต้องควบคุม ดูแลกำกับงานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๑๔๕ ข้อ ๑๔๖ และข้อ ๑๔๗ ต้องลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ และการเบิกจ่ายพัสดุ ต้องให้



/หัวหน้า...

หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก และให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุเป็นผู้ส่งจ่าย นอกจากนี้ ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก และต้องลงทะเบียนการจ่ายพัสดุทุกครั้ง จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นหัวหน้างานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการส่งจ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายพัสดุทุกครั้ง และต้องควบคุม ติดตามการใช้วัสดุให้ตรงตามโครงการ หากเบิกจ่ายไม่ตรงหรือไม่จริงตามที่ขออนุมัติ จะเป็นการสืบเนื่องไปถึงการสร้างหลักฐานเพื่อทำงบประมาณเท็จหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และจะนำมาซึ่งการทุจริต อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและประเทศชาติอย่างมาก การที่ผู้ฟ้องคดีละเลยไม่ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ จึงชอบด้วยเหตุผล ข้อเท็จจริง ระเบียบ และข้อกฎหมายทุกประการแล้ว ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการเป็นเงินจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

โดยที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการออกคำสั่งพิพาทหลายประการ รวมทั้งอ้างด้วยว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว กรณีจึงมีปัญหาคือจะต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความตามกฎหมายหรือไม่

เห็นว่า มาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษ มีข้อความขัดหรือแย้งและมีผลเป็นการยกเว้นบทบัญญัติมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไป เฉพาะแต่วรรคหนึ่ง ในส่วนที่กำหนดให้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดขาดอายุความเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะต้อง



/ค่าสินไหม...

คำสินไหมทดแทนเท่านั้น แต่หาได้มีข้อความขัดหรือแย้งและมีผลเป็นการยกเว้นในส่วนที่
กำหนดว่า สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดขาดอายุความเมื่อพ้นกำหนดสิบปี
นับแต่วันทำละเมิดแต่อย่างใด และวรรคสอง ที่บัญญัติว่า แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูล
อันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่า
ที่กล่าวมานั้นไซ้ ท่านให้อายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับโดยปริยาย และเมื่อต่อมา
มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
จะบัญญัติไว้ว่า การฟ้องคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ให้ยื่นฟ้องภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดี
แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปก็มิได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้ยกเลิก
มาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
และหาได้มีข้อความขัดหรือแย้งและมีผลเป็นการยกเว้นมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังกล่าวโดยปริยายแต่อย่างใด ดังนั้น จึงต้องถือว่าในกรณี
ที่เจ้าหน้าที่ตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่
โดยการอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่
ชำระค่าสินไหมทดแทนภายในสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายรู้ถึงการละเมิด
และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงาน
ของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่
ไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่
วันทำละเมิด แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา
และมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมานั้น ก็ต้องเอาอายุความที่ยาวกว่านั้น
มาบังคับ (ตามนัยคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๘๒/๒๕๕๑) ดังนั้น เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดี
มีพฤติการณ์เป็นผู้จัดทำหลักฐานขึ้นเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินจากทางราชการได้ทั้งที่
ไม่ได้ดำเนินโครงการจริง ถือเป็นการอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์
ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการจงใจกระทำความผิด เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/ได้รับความเสียหาย...

ได้รับความเสียหาย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีขอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมิโทษ ตามกฎหมายอาญา เมื่อการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี จึงมีอายุความสิบห้าปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง (๒) กรณีจึงต้องนำอายุความสิบห้าปีซึ่งเป็นอายุความที่ยาวกว่ามาบังคับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีโดยการอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนได้ภายในกำหนดอายุความสิบห้าปี แม้ว่าพนักงานอัยการจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีขอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ก็ตาม แต่ก็ไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติให้คำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการดังกล่าวมีผลกระทบกระเทือนถึงอายุความในการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาของผู้เสียหายแต่อย่างใด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โครงการจัดซื้อเสื่อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง จำนวน ๔,๐๕๖ ตัว เป็นเงินจำนวน ๘๗๒,๐๐๐ บาท ผู้ขายได้รับเงินจำนวน ๘๗๒,๐๐๐ บาท ตามใบเสร็จรับเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พาพานิช เล่มที่ ๐๐๑ No.๐๐๓๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ โครงการจัดซื้อเสื่อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเตา จำนวน ๔,๑๓๐ ตัว เป็นเงินจำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ขายได้รับเงินจำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ตามบิลเงินสดของร้าน พี.เค. สปอร์ต เล่มที่ ๐๔ เลขที่ ๐๑๕๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ และโครงการจัดซื้อเสื่อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน ๒,๐๕๐ ชุด และฟุตบอลจำนวน ๒๕ ลูก เป็นเงินจำนวน ๗๙๖,๐๐๐ บาท ผู้ขายได้รับเงินจำนวน ๗๙๖,๐๐๐ บาท ตามบิลเงินสดของร้าน เอ็ม บี เซอร์วิส เล่มที่ - เลขที่ ๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ และวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ ตามลำดับ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๔๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้



/ค่าสินไหม...

ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความสิบห้าปีตามที่กฎหมายกำหนด ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๔๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โครงการจัดซื้อเชื้อเพลิง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ทำการสอบสวนแล้วรายงานผลการสอบสวนเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เห็นชอบตามรายงานการสอบสวนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ วันดังกล่าวถือเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายงานผลการสอบสวนให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบ กรมบัญชีกลางจำต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ คือ ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๗ วรรคห้า ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่กรมบัญชีกลางมีหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๖/๓๙๘๑๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยมีความเห็นให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท จึงไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากล่วงพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน ๒ ปี นับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๗ วรรคสี่ ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท จึงเป็นการออกคำสั่งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วเช่นเดียวกัน นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๔๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่



/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการสอบสวนแล้วมีรายงานการสอบสวนลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต แต่เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ซึ่งไม่ถึงขนาดจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว จึงได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สข ๕๑๐๐๑/๑๓๓๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบว่าพัสดุที่ซื้อดังกล่าวได้สูญหายไปหรือได้นำไปใช้ในราชการอื่นหรือไม่ หากไม่ปรากฏหลักฐานการนำไปใช้ในราชการอื่น ให้ถือเป็นกรณีความเสียหายเกิดจากผลการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดชอบ และจำนวนค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ จึงได้ลงนามร่วมกันออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการสอบสวนแล้วมีรายงานการสอบสวนลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิด จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๑๐ ของแต่ละโครงการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สข ๕๑๐๐๑/๓๗๗/๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ซึ่งกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนอำนาจการจัดทำหลักฐานการซื้อขึ้นเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินจากทางราชการได้ ทั้งที่ไม่ได้มีการดำเนินโครงการจริง พฤติการณ์ถือเป็นการอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการจงใจกระทำละเมิด เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวน เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ



/การที่...

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบตามรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๔๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต แต่เป็นการกระทำ โดยประมาณเส้นเล่อในหน้าที่ราชการ ซึ่งไม่ถึงขนาดจงใจหรือประมาณเส้นเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชอบ และมีหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สข ๕๑๐๐๑/๑๓๓๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา จึงไม่ใช่กรณีที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด แต่ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามคำสั่ง และ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสอบสวนแล้ว มีรายงานการสอบสวนลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิด จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ ๑๐ ของแต่ละโครงการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สข ๕๑๐๐๑/๓๗๗/๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบตามความเห็นดังกล่าวพร้อมส่งสำนวนการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ดังนั้น วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นวันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง จึงเป็นการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบตามคำสั่ง ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้

โดยที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๔๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ และได้มีความเห็นผลการสอบข้อเท็จจริงแล้ว การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามคำสั่ง ในกรณีเดิมอีกตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง จึงเป็นการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ



/สอบข้อเท็จจริง...

สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
 สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามคำสั่งที่ตั้งใหม่มีสภาพร้ายแรงขัดต่อหลัก
 ความเป็นกลาง และการกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นการกระทำละเมิด กรณีจึงมีปัญหา
 ให้ต้องวินิจฉัยตามข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีว่า คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
 ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
 ความรับผิดชอบทางละเมิด เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า กรณีที่หัวหน้า
 หน่วยงานของรัฐที่เกิดความเสียหายนั้น มีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจาก
 การกระทำของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าว
 จะเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามข้อ ๘
 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด
 ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ถ้าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งทำให้เกิด
 ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ
 ดังกล่าวได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
 ที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดหรือผู้ซึ่งระเบียบนี้กำหนดให้เป็นผู้รับแจ้ง มีอำนาจร่วมกันแต่งตั้ง
 คณะกรรมการตามข้อ ๑๐ ของระเบียบดังกล่าว และหากเป็นกรณีที่เกิดความเสียหาย
 แก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่ง และหรือความเสียหายเกิดจากผลการกระทำของ
 เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ก็จะเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหาย
 หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดหรือผู้ซึ่งระเบียบนี้กำหนดให้เป็นผู้รับแจ้ง
 บรรดาที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๑๑ นอกจากนี้ ข้อ ๑๒
 ยังกำหนดด้วยว่า ถ้าผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑
 ไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการภายในเวลาอันควรหรือแต่งตั้งกรรมการโดยไม่เหมาะสม
 ให้ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือกำกับดูแลหรือควบคุม
 การปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 แทนผู้มีอำนาจแต่งตั้งนั้นได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงาน
 การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ (จังหวัดสงขลา) ได้ทำการตรวจสอบสืบสวนโครงการ
 จัดซื้อเชื้อเพลิงและอุปกรณ์กีฬาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วพบว่า
 โครงการดังกล่าวส่อไปในทางทุจริตจำนวน ๓ โครงการ คือ โครงการจัดซื้อเชื้อเพลิง
 เพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง จำนวน ๔,๐๕๖ ตัว เป็นเงินจำนวน



๘๗๒,๐๐๐ บาท โครงการจัดซื้อเชื้อสีก้าเพื่อสนับสนุนให้แก่สำนักงานการประถมศึกษา
อำเภอสะเดา จำนวน ๔,๑๓๐ ตัว เป็นเงินจำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท โครงการจัดซื้อเชื้อสีก้า
เพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน ๒,๐๕๐ ตัว และลูกฟุตบอล
จำนวน ๒๕ ลูก เป็นเงินจำนวน ๗๙๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๔๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เพื่อหาตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแพ่ง ประกอบด้วย ๑) นายสุวิทย์ ชนะวรรณ เป็นประธาน
๒) นายพรสมพล คำมณี เป็นกรรมการ ๓) นางสาววราศิณี สุนทร เป็นกรรมการ และ
๔) นายรุ่งโรจน์ เรืองรุ่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการ
สอบสวนแล้วมีรายงานการสอบสวน ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ เสนอความเห็นต่อ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต แต่เป็นการกระทำโดยประมาท
เลินเล่อในหน้าที่ราชการ แต่ไม่ถึงขนาดจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้อง
รับผิดชอบในทางแพ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการ
ดังกล่าว จึงได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สข ๕๑๐๐๑/๑๓๓๙ ลงวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๕๒ ส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมา
กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๖/๒๖๖๕๖ ลงวันที่ ๗
กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบว่าพัสดุที่ซื้อดังกล่าวได้สูญหายไป
หรือได้นำไปใช้ในราชการอื่นหรือไม่ หากไม่ปรากฏหลักฐานการนำไปใช้ในราชการอื่น
ให้ถือเป็นกรณีความเสียหายเกิดจากผลการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ให้ผู้มีอำนาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทน ตามข้อ ๑๑ ของระเบียบดังกล่าว
ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ความเสียหายเกิดจาก
ผลของการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ผู้มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดในกรณีดังกล่าวนี้จึงได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ที่ได้รับความเสียหายและมีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่า



/ได้รวม...

ได้ร่วมกระทำละเมิด ซึ่งต้องร่วมกันออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ตามนัยข้อ ๑๑ ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ได้ลงนามร่วมกันออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด อันประกอบด้วย นายสุวิทย์ ชะนวนรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกรรมการ นายสุวรรณ ขวัญแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นกรรมการ นายสมปอง สุขสว่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เป็นกรรมการ นางณพัชรสิริ ชูสุวลักษณ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง เป็นกรรมการ นายพรสมพล คำมณี นิติกร ๗ ว สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ นางสาวราศิณี สุนทร นักบริหารงานทั่วไป ๗ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวอมรรัตน์ ชมเชย นิติกร ๕ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ จึงเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้เป็นไปตามรูปแบบและถูกต้องตามข้อ ๑๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามที่กรมบัญชีกลาง ทักท้วงเสนอแนะ มิใช่เป็นกรณีที่ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่จะต้องให้ผู้มีอำนาจกำกับดูแลใช้อำนาจแทนผู้มีอำนาจแต่งตั้งตามข้อ ๑๒ ของระเบียบเดียวกัน ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด ดังนั้น คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น

การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งให้นายสุวิทย์ ชะนวนรโรจน์ เป็นประธานกรรมการ นายพรสมพล คำมณี เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสาวราศิณี สุนทร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งบุคคลทั้งสามต่างเคยเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๔๕๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ มาก่อน และบุคคลทั้งสามดังกล่าวต่างให้ความเห็นเป็นไปในทางปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดี การที่บุคคลทั้งสามดังกล่าวได้รับการแต่งตั้ง



/ให้เป็น...

ให้เป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดในเรื่องนี้อีก ถือได้ว่าเจ้าหน้าที่
 ที่ทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนี้มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง
 ส่งผลให้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากการพิจารณาโดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
 ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔
 ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยว่า
 บุคคลทั้งสามที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามฟ้อง
 เป็นผู้มีความประพฤติที่มีสภาพร้ายแรงที่ขัดต่อหลักความเป็นกลางตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาหรือไม่
 เห็นว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สอบสวน
 หาข้อเท็จจริง โดยไม่ปรากฏว่าเป็นผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือร่วมกระทำการในเรื่อง
 ที่ถูกสอบสวนกับผู้ฟ้องคดี แม้บุคคลทั้งสามดังกล่าวจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
 สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๔๕๗/๒๕๕๑
 ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ มาก่อนแล้วก็ตาม แต่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
 ก็ไม่ได้กำหนดห้ามแต่งตั้งผู้ที่เคยสอบข้อเท็จจริงมาแล้วเป็นกรรมการสอบครั้งใหม่อีก
 และเมื่อพิจารณารายงานการสอบสวนลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ที่ถูกคือ ลงวันที่ ๒๗
 มีนาคม ๒๕๕๒) ของคณะกรรมการชุดดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดี
 ไม่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต แต่เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
 ไม่ถึงขนาดจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชอบในทางแพ่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดี
 ก็ยอมรับและนำมาอ้างต่อสู้ในคดี ดังปรากฏในคำฟ้องและคำคัดค้านคำให้การที่ว่า การกระทำ
 ของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงความบกพร่องที่ขาดความระมัดระวังเท่านั้น หากใช้การกระทำโดยจงใจ
 หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังอ้างรายงานการสอบสวนดังกล่าว
 ในการต่อสู้คดีว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จากข้อเท็จจริง
 ดังกล่าวเห็นว่า ความเห็นของคณะกรรมการชุดดังกล่าวมิได้เป็นไปในทางที่เป็นปฏิบัติ
 ต่อผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด แต่กลับเป็นไปในทิศทางที่เป็นคุณ
 เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งองค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ที่แต่งตั้งนายสุวิทย์
 ชนะวรรณ เป็นประธานกรรมการ นายพรสมพล คำมณี เป็นกรรมการและเลขานุการ
 และนางสาววราศิณี สุนทร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณา
 สอบสวนในเรื่องดังกล่าวไม่เป็นกลาง ผู้ฟ้องคดีก็มีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น



/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการโต้แย้งหรือคัดค้านคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดดังกล่าวแต่ประการใด ดังนั้น คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด โดยมีนายสุวิทย์ ชนะวรรณ เป็นประธานกรรมการ นายพรสมพล คำมณี เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสาววราศิณี สุนทร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ จึงชอบด้วย กฎหมายแล้ว ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น

ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในประการต่อไปว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ หากเป็นการกระทำละเมิด ผู้ฟ้องคดีจะต้อง รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ เพียงใด

เห็นว่า โครงการจัดซื้อสื่อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง จำนวน ๔,๐๕๖ ตัว เป็นเงินจำนวน ๘๗๒,๐๐๐ บาท ปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายมนูญ สังราชกิจ กรรมการบริหาร ปฏิบัติราชการแทนประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง ที่ สข ๗๒๐๐๑/๔๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ขอรับการสนับสนุนสื่อกีฬาจำนวน ๔,๐๕๖ ตัว จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อใช้ในการแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์ชาวทุ่งหวังด้านกายาเสพติด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (นายวรวิทย์ ขาวทอง) มีคำสั่งให้สนับสนุน เมื่อส่วนอำนวยการได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วจึงเขียนโครงการแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์ชาวทุ่งหวังด้านกายาเสพติดขึ้น โดยมีผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วน อำนวยการลงชื่อเป็นผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขลา (นายสุจิตต์ หลั่งจิ) และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (นายคม เรืองกุล) ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้อนุมัติโครงการ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ โดยได้ขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อสื่อกีฬา ประกาศสอบราคาเพื่อจัดซื้อสื่อกีฬา เปิดของ สอบราคา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาซื้อขายสื่อกีฬาจำนวน ๔,๐๕๖ ตัว เป็นเงิน ๘๗๒,๐๐๐ บาท กับห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พาพานิช (ผู้ขาย) ตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผู้ขายส่งมอบสื่อกีฬาจำนวน ๔,๐๕๖ ตัว ตามใบส่งมอบพัสดุ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุ



/ตามใบ...

ตามใบตรวจรับพัสดุลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ส่วนอำนวยการขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าจัดซื้อเสื้อกีฬา จำนวน ๔,๐๕๖ ตัว เป็นเงิน ๘๗๒,๐๐๐ บาท ให้กับผู้ขาย ตามบันทึก
ส่วนอำนวยการลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายตามฎีกาเงินนอก
งบประมาณรายจ่าย (เบิกตัดปี) เลขที่คลังรับ ๐๑๗๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
จำนวนเงิน ๘๗๒,๐๐๐ บาท ผู้ขายได้รับเงินจำนวน ๘๗๒,๐๐๐ บาท ตามใบเสร็จรับเงิน
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พาพานิช เล่มที่ ๐๐๑ No.๐๐๓๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔
ผู้ฟ้องคดี หัวหน้าส่วนอำนวยการ เจ้าของเงินงบประมาณ ซึ่งเป็นผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการ
ได้เบิกเสื้อกีฬาจำนวน ๔,๐๕๖ ตัว ไปจากเจ้าหน้าที่พัสดุตามใบเบิกพัสดุลงวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเสื้อกีฬาจำนวน ๔,๐๕๖ ตัว ให้กับนายมนูญ
ตามใบเบิกพัสดุของส่วนอำนวยการลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดยนายคม
เป็นผู้อนุมัติจ่าย แต่ปรากฏว่านายมนูญให้ถ้อยคำว่าลายมือชื่อผู้เบิกเสื้อกีฬาจำนวน
๔,๐๕๖ ตัว ตามใบเบิกพัสดุลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เป็นลายมือชื่อของตนจริง
แต่ตนไม่เคยได้รับเสื้อกีฬาจำนวน ๔,๐๕๖ ตัว ตนเคยได้รับเสื้อกีฬาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
หลายครั้ง ครั้งละประมาณ ๔๐๐ ตัว ถึง ๕๐๐ ตัว แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นโครงการใดบ้าง ตนเอง
เป็นผู้อนุมัติโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชาวทุ่งหวังด้านกายาเสพติด และเป็น
ผู้ขอสนับสนุนเสื้อกีฬาจำนวน ๔,๐๕๖ ตัว ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะกรรมการบริหาร
ปฏิบัติราชการแทนประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังในขณะนั้น
แต่การแข่งขันกีฬาดังกล่าวได้จัดขึ้นจริงหรือไม่ตนเองจำไม่ได้ และสืบเอก วิเศษต์ สายก็แสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง ให้ถ้อยคำ่ว่า เหตุที่จัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ชาวทุ่งหวังด้านกายาเสพติดไม่ใช้การริเริ่มขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง
แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ประสานกับกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง
โดยแจ้งยอดเงิน จำนวนเสื้อกีฬา และรายละเอียดประกอบโครงการมาให้ จึงได้จัดทำโครงการ
ไปตามนั้น แต่เมื่อเสนอโครงการไปแล้วก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับ และไม่ได้รับเสื้อกีฬาจาก
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และไม่ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว รวมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางงามก็ยืนยันว่าในช่วงวันที่ ๒๗ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ (ช่วงเวลาการ
แข่งขันกีฬาดังกล่าว) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้
มีการใช้สนามของโรงเรียนเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การจัดทำโครงการ
จัดซื้อเสื้อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจำนวน ๔,๐๕๖ ตัว



/เป็นเงิน...

เป็นเงิน ๘๗๒,๐๐๐ บาท เป็นการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังเพื่อจัดให้มีโครงการขึ้นโดยไม่มีการจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด ผลของการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีการจัดซื้อเสื้อกีฬาตามโครงการ จัดทำหลักฐานการขอเบิกเสื้อกีฬา และจัดทำหลักฐานการแจกจ่ายเสื้อกีฬา เพื่อให้เชื่อว่าได้มีการแจกจ่ายเสื้อกีฬาไปใช้ตามโครงการ อันเป็นความเท็จ โดยได้นำเสื้อกีฬาที่จัดซื้อไปเป็นประโยชน์สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีตำแหน่งหัวหน้าส่วนอำนาจการ ซึ่งเป็นผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการ จึงกระทำละเมิดด้วยความจงใจ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การจัดทำโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายคน กรณีจึงเป็นการละเมิดที่เกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการ มีการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาไว้โดยไม่ได้กำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายไว้ในคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายให้ชัดเจนว่าจัดงานใด เนื่องจากเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ตั้งจ่ายไว้ในภาพรวมตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยคณะผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ และการจัดทำโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังเป็นไปตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (นายวรวิทย์ ขาวทอง) อีกทั้งเสื้อกีฬาที่จัดซื้อจะมีตราสัญลักษณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือหน่วยงานที่รับเสื้อกีฬาไปทำให้ทราบว่าเป็นเสื้อกีฬาที่มีไว้สำหรับแจกเท่านั้น จึงไม่อาจนำเสื้อกีฬาไปจำหน่ายได้ จึงเป็นกรณีที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการโดยจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อันถือเป็นความบกพร่องในระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมก่อให้เกิดการละเมิดประกอบกัน และเมื่อได้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ



/และความเป็นธรรม...

และความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ รวมถึงความบกพร่องของระบบดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องประกอบกันด้วยแล้ว จึงเห็นสมควรมิต้องให้ผู้ฟ้องคดีใช้เต็มจำนวนของความเสียหายและให้หักส่วนความรับผิดชอบดังกล่าวตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนกรณีโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังโดยให้ชดเชยค่าเสียหายเต็มจำนวนเป็นเงิน ๘๗๒,๐๐๐ บาท จึงยังไม่เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรม จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหาย จำนวน ๘๗๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๔๓๖,๐๐๐ บาท

โครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่นักเรียนการประถมศึกษาอำเภอสะเดา จำนวน ๔,๑๓๐ ตัว เป็นเงินจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ข้อเท็จจริงตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ปรากฏว่า สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดาได้มีหนังสือที่ ศธ ๑๑๖๑.๑๐/๑๑๒๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเสื้อกีฬา จำนวน ๔,๑๓๐ ตัว เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๒ ต่อมา เมื่อโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ทำสัญญาซื้อขายเสื้อกีฬา จำนวน ๔,๑๓๐ ตัว กับร้าน พี.เค. สปอร์ต ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผู้ขายส่งมอบเสื้อกีฬาจำนวน ๔,๑๓๐ ตัว ตามใบส่งมอบพัสดุลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับตามใบตรวจรับพัสดุลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้เบิกเสื้อกีฬาจำนวนดังกล่าวไปจากเจ้าหน้าที่พัสดุตามใบเบิกพัสดุลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยอ้างว่าได้นำไปจ่ายให้กับนายวีระ สามทอง หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสะเดาแล้ว ตามใบเบิกพัสดุลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ แต่จากรายงานการตรวจสอบสืบสวน เรื่อง การจัดซื้อเสื้อกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ (จังหวัดสงขลา) และรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ กลับปรากฏข้อเท็จจริงสอดคล้องกันว่า นายวีระให้ถ้อยคำว่า เป็นผู้เสนอ



/ขอสนับสนุน...

ขอสนับสนุนเสือกีฬาจำนวน ๒,๗๒๖ ตัว คิดเป็นงบประมาณ ๓๕๓,๙๒๐ บาท ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเสนอโครงการผ่านนายอำเภอสะเดาเพื่อใช้แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ และได้ดำเนินการจัดการแข่งขันในวันดังกล่าวจริง ซึ่งในระหว่างแข่งขันได้มีผู้นำเสือกีฬาจำนวน ๒,๕๖๖ ตัว มาส่งให้ที่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดา แต่การรับเสือกีฬาจำนวนดังกล่าว ตนเองไม่ได้ลงลายมือชื่อรับเสือกีฬาให้กับผู้ที่มาส่ง และทางผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้จัดให้ตนเองลงลายมือชื่อรับเสือกีฬาแต่อย่างใด สำหรับลายมือชื่อของตนเป็นผู้เบิกเสือกีฬาตามใบเบิกพัสดุ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำใบเบิกไปให้ลงลายมือชื่อ โดยนำไปภายหลังเวลาราชการขณะตนอยู่ในสวน และเป็นระยะเวลาภายหลังจากการแข่งขันกีฬาส่งของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดาเสร็จสิ้นไปนานแล้ว โดยบอกว่าต้องนำหลักฐานดังกล่าวไปให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ซึ่งตนเข้าใจว่าเป็นการลงลายมือชื่อเพื่อเป็นการรับเสือกีฬาที่ตนยังไม่ได้ลงลายมือชื่อรับเสือกีฬาเป็นหลักฐานก่อนหน้านี้ ขณะลงลายมือชื่อในใบเบิกดังกล่าวยังไม่ได้พิมพ์หรือเขียนข้อความใดๆ ไว้ เพิ่งมาทราบในภายหลังเมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนำเอกสารมาให้ดู และนายฉัตรชัย รัตนภูมิ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้ถ้อยคำว่าเป็นผู้ประสานโครงการ โดยเป็นผู้นำโครงการจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดาไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ไม่ทราบรายละเอียดของโครงการ และได้รับเสือกีฬาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปให้สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดาก่อนวันแข่งขันประมาณ ๔ วัน ถึง ๕ วัน จำนวนเสือกที่รับไปจำไม่ได้ ในขณะที่ตนรับเสือกีฬาดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้จัดให้มีการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แต่การรับเสือกีฬาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการจัดซื้อจำนวน ๔,๑๓๐ ตัว เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ และแจกจ่ายให้ผู้รับในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ นั้น ตนไม่ทราบเรื่องดังกล่าว และในวันดังกล่าวก็ไม่ได้ไปรับเสือกจำนวน ๔,๑๓๐ ตัวแต่อย่างใด การนำเอกสารขอสนับสนุนโครงการฯ ตนได้นำไปเองเพียงครั้งเดียวและไม่เคยมอบหมายให้คนอื่นดำเนินการแทน เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้โต้แย้งว่าไม่ถูกต้องแล้ว ข้อเท็จจริงมีน้ำหนักให้รับฟังว่าสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดาได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๒ ตามที่ได้มีหนังสือที่ ศธ ๑๑๖๑.๑๐/๑๑๒๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๔ ขอสนับสนุนงบประมาณจริง



/แต่ได้รับ...

แต่ได้รับเสือกีฬาเพียงจำนวน ๒,๕๖๖ ตัว จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าเสือกีฬาที่ผู้ฟ้องคดีได้เบิกไปจากงานพัสดุนอกเหนือจากเสือกีฬาจำนวน ๒,๕๖๖ ตัว ที่นำไปให้สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดา ได้มีการนำไปใช้ในราชการหรือไม่ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความเห็นตามความเห็นของกรมบัญชีกลางว่าผู้ฟ้องคดีเบิกเสือกีฬาส่วนที่เกินไปจำนวน ๑,๕๖๔ ตัว (นอกเหนือจากเสือกีฬาจำนวน ๒,๕๖๖ ตัว ที่นำไปให้สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดา) จากเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการเบิกพัสดุลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ เป็นการอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการจงใจกระทำความผิด เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำความผิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจพิจารณาที่ชอบด้วยข้อเท็จจริง แต่โดยที่การออกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามฟ้องเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารที่ทำให้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวในภาพรวมเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ต่างๆ เสนอโครงการรายละเอียดค่าใช้จ่ายมาเพื่อประกอบการดำเนินการในภายหลัง โดยไม่มีโครงการรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนในชั้นการตั้งงบประมาณตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ให้แนวทางปฏิบัติไว้ โดยได้ตั้งงบประมาณไว้ ๑๒,๐๑๐,๕๐๐ บาท เมื่อหน่วยงานต่างๆ ขอสนับสนุนชุดและหรืออุปกรณ์กีฬา ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ ในนามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณมาดำเนินการได้ ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการโดยมีเป้าหมายและวิธีการในลักษณะเพียงจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเงินมาดำเนินการโดยไม่ได้คำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยตรง และมีลักษณะรู้เห็นร่วมกัน ดำเนินการ อันถือเป็นความบกพร่องในระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมก่อให้เกิดการละเมิดประกอบกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนเพียงผู้เดียว จึงไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีและมิชอบด้วยมาตรา ๘ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับตามโครงการนี้



/คือ เสือกีฬา...

คือ เสื่อกีฬาจำนวน ๑,๕๖๔ ตัว (๔,๑๓๐ - ๒,๕๖๖ = ๑,๕๖๔ ตัว) ราคาตัวละ ๒๑๘ บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๐,๙๕๒ บาท เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีโครงการจัดซื้อเสื่อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดา โดยให้ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน เป็นเงินจำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท จึงยังไม่เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งเมื่อคำนึงถึงความบกพร่องของระบบดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องประกอบกัน เห็นสมควรให้หักส่วนความรับผิดชอบดังกล่าว ร้อยละ ๕๐ คงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายทั้งหมด จำนวน ๓๔๐,๙๕๒ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๗๐,๔๗๖ บาท

โครงการจัดซื้อเสื่อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน ๒,๐๕๐ ตัว และลูกฟุตบอลจำนวน ๒๕ ลูก เป็นเงินจำนวน ๗๙๖,๐๐๐ บาท นั้น ข้อเท็จจริงตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอสันับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเสื่อกีฬาพร้อมกางเกงจำนวน ๙๗๒ ชุด เสื่อแฉีกเกิด จำนวน ๒๗ ตัว และถ้วยรางวัลจำนวน ๓๘ ใบ ในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและประชาชนในเขตตำบลทุ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ ณ สนามกีฬาโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดพิมพ์หนังสือฉบับดังกล่าวขึ้นใหม่ เนื่องจากระยะเวลาที่จัดการแข่งขันไม่สามารถจัดหาเสื่อกีฬาได้ทัน และวงเงินงบประมาณให้ขอไปในภาพรวม เพราะเป็นการแข่งขันร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอหาดใหญ่ทุกตำบล โดยใช้เลขที่และวันที่ ตรงตามหนังสือฉบับเดิม แต่เปลี่ยนแปลงข้อความ ระยะเวลาในการแข่งขันเป็นระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ และเพิ่มวงเงินเป็น ๘๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับการซื้อเสื่อกีฬาจำนวน ๒,๐๕๐ ชุด และลูกฟุตบอลจำนวน ๒๕ ลูก สถานที่แข่งขันใช้สถานที่เดิม แล้วนำไปให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ลงนามใหม่ ต่อมา เมื่อโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ทำสัญญาซื้อขายเสื่อและอุปกรณ์กีฬา กับร้านเอ็ม บี เซอร์วิส (ผู้ขาย)



/ตามสัญญา...

ตามสัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๔ จำนวนเงิน ๗๙๖,๐๐๐ บาท ผู้ขายส่งมอบเสื้อกีฬากีฬาจำนวน ๒,๐๕๐ ชุด และลูกฟุตบอลจำนวน ๒๕ ลูก ตามใบส่งมอบพัสดุ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับตามใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้เบิกเสื้อกีฬากีฬาจำนวน ๒,๐๕๐ ชุด และลูกฟุตบอลจำนวน ๒๕ ลูก ไปจากเจ้าหน้าที่พัสดุตามใบเบิกพัสดูลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ โดยอ้างว่าได้นำไปจ่ายให้กับนายประเสริฐ ทองน้อย ประธานกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่แล้วตามใบเบิกพัสดูลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ แต่จากรายงานการตรวจสอบสืบสวน เรื่อง การจัดซื้อเสื้อกีฬากีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ (จังหวัดสงขลา) และรายงานการสอบสวน ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามคำสั่งองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๔ กลับปรากฏข้อเท็จจริง สอดคล้องกันว่า นายประเสริฐให้ถ้อยคำว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ได้จัดทำโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ และของบประมาณสนับสนุนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จริง แต่ไม่ได้รับการตอบรับว่าจะให้การสนับสนุน จึงไม่มีการจัดการแข่งขันและไม่ได้รับเสื้อกีฬากีฬา จำนวน ๒,๐๕๐ ชุด และลูกฟุตบอลจำนวน ๒๕ ลูก แต่อย่างไรก็ดี เหตุที่ใบเบิกพัสดูลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ มีลายมือชื่อตนเป็นผู้เบิก เพราะนายล่องหิน ทิพย์แก้ว สมาชิกสภา จังหวัดสงขลาเขตหาดใหญ่ได้นำใบเบิกพัสดุดังกล่าวมาให้ลงลายมือชื่อโดยแจ้งว่าให้ ลงลายมือชื่อในฐานะผู้เบิกไว้ก่อน สำหรับเสื้อกีฬากีฬาและลูกฟุตบอลจะนำส่งให้ภายหลัง แต่ก็ไม่ได้รับเสื้อกีฬากีฬาและลูกฟุตบอล ประกอบกับคำให้การของนายสมปอง สุขสว่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ที่ว่าตนเป็นผู้เสนอโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ เสื้อกีฬากีฬาจริง โดยครั้งแรกขอสนับสนุนงบประมาณไปภายในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท กำหนด วันแข่งขันวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ ตามหนังสือที่ สข ๗๒๒๐๑/๑๓๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ ต่อมาได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าระยะเวลาที่จัดการแข่งขัน ไม่สามารถจัดหาเสื้อกีฬากีฬาได้ทัน และวงเงินงบประมาณให้ขอไปในภาพรวม เนื่องจาก เป็นการแข่งขันร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอหาดใหญ่ทุกตำบล จึงได้เปลี่ยน วงเงินเป็น ๘๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับหนังสือและโครงการที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ ทางเจ้าหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้จัดทำและพิมพ์ขึ้นแล้วนำมาให้ตนกับนายประเสริฐลงลายมือชื่อ



/แต่หลังจาก...

แต่หลังจากได้เสนอโครงการไปแล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ไม่ได้รับเสือกีฬา และลูกฟุตบอลตามที่ขอสนับสนุนไป องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่จึงไม่ได้จัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการที่เสนอไว้ อีกทั้งคำให้การของนางอรภัทร ทองขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ให้การว่า ในระหว่างวันที่ ๒๖ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ไม่ได้มาขอใช้สนามในการจัดการแข่งขันกีฬา เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น กรณีจึงเชื่อได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ไม่ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและประชาชนในเขตตำบลทุ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ และไม่ได้รับเสือกีฬาและอุปกรณ์กีฬาตามที่ได้มีหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏหลักฐานว่า เสือกีฬาและลูกฟุตบอลดังกล่าวที่ผู้ฟ้องคดีได้เบิกไปจากงานพัสดุได้มีการนำไปใช้ในราชการหรือไม่ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความเห็นตามความเห็นของกรมบัญชีกลางว่าผู้ฟ้องคดีเบิกเสือกีฬาและลูกฟุตบอลไปจากเจ้าหน้าที่พัสดุตามใบเบิกพัสดุลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ เป็นการเบิกเสือกีฬาและลูกฟุตบอลไปเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับตนเอง พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีถือเป็นการอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการจงใจกระทำความผิด เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยเหตุผล แต่โดยที่การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในคราวเดียวกันกับกรณีตามโครงการในประเด็นก่อนที่ได้วินิจฉัยแล้วว่า เกิดจากความบกพร่องของระบบดำเนินงานส่วนรวมและมีลักษณะร่วมกันกระทำโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีโครงการจัดซื้อเสือกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ โดยให้ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน เป็นเงิน ๗๙๖,๐๐๐ บาท จึงยังไม่เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว



/เห็นควร...

เห็นควรให้หักส่วนความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ร้อยละ ๕๐ คงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายทั้งหมดจำนวน ๗๙๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๓๙๘,๐๐๐ บาท

เมื่อรวมจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้ง ๓ โครงการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑,๐๐๔,๔๗๖ บาท (๔๓๖,๐๐๐ + ๑๗๐,๔๗๖ + ๓๙๘,๐๐๐) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงิน ๑,๐๐๔,๔๗๖ บาท จึงเป็นการกระทำการโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยเห็นด้วยกับความเห็น ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ในส่วนดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๓๗.๔/๓๗/๑๔ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เฉพาะในส่วน ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๑,๐๐๔,๔๗๖ บาท ส่วนคำขออื่น นอกจากนี้ให้ยก

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเกินกำหนดอายุความตามที่กฎหมายกำหนด และหากเป็นกรณี การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องเนื่องคดีอาญานั้น กรณีที่จะนำบทบัญญัติมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับนั้นจะต้องเป็นการเรียกร้องค่าเสียหาย ในมูลอันเป็นความผิดมิโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา เมื่อคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา หมายถึง คดีที่ผู้เสียหายฟ้องบังคับสิทธิเรียกร้องทางแพ่งที่เกี่ยวข้องเนื่องมาจากการกระทำ ความผิดอาญา ดังนั้น กรณีจะเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องเนื่องคดีอาญาได้จึงต้องมีการกระทำ อันเป็นความผิดมิโทษตามกฎหมายลักษณะอาญาก่อน เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า ในการดำเนินคดีอาญานั้น พนักงานอัยการมีความเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนา ทุจริตหรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเพื่อการทุจริต การแจกจ่าย เสื่อกีฬาและอุปกรณ์กีฬาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุแล้ว เพียงแต่มีความบกพร่องไม่รัดกุมในขั้นตอนการลงลายมือชื่อเพื่อรับเสื่อกีฬาและอุปกรณ์



/กีฬาเท่านั้น...

กีฬาเท่านั้น และเสียกีฬาทุกตัวจะมีเครื่องหมายกากบาทไว้ที่ปกหลัง เพื่อป้องกันการนำมาตรวจรับซ้ำ และมีการสกรีนเป็นตราของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือหน่วยงานที่รับเสียเพื่อให้ทราบว่าเสียดังกล่าวมีไว้เพื่อแจกเท่านั้น ทำให้เสียดังกล่าวไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อไปได้ อีกทั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การอนุมัติโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นการทุจริตหรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเพื่อการทุจริต ไม่เป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงการประมาทในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่มีกฎหมายใดบัญญัติให้การปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเป็นความผิดอาญา การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่การกระทำอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญาตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด การที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยว่าการเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญาและมีกำหนดอายุความยาวกว่า ต้องนำเอาอายุความที่ยาวกว่ามาบังคับ จึงขัดแย้งต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีนี้ นอกจากนี้ กรณีจะเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องคดีอาญาได้ นั้น ข้อเท็จจริงและประเด็นในคดีแพ่งและคดีอาญาดังกล่าวต้องเป็นประเด็นเดียวกัน แต่คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบในมูลละเมิดเพราะผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อฝ่าฝืนระเบียบแบบแผนทางราชการ โดยผู้ฟ้องคดีทำการบกพร่องเป็นเหตุให้เสียกีฬาและอุปกรณ์กีฬาสูญหายขาดบัญชีไป ส่วนคดีอาญาเป็นเรื่องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีทุจริตต่อหน้าที่ ข้อเท็จจริงในการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบในมูลละเมิดจึงเป็นคนละประเด็นต่างหากจากคดีอาญา การใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ใช่คดีแพ่งเกี่ยวข้องกับคดีอาญา จึงต้องนำบทบัญญัติเรื่องอายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งบัญญัติให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีกำหนดอายุความสองปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนมาใช้บังคับ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปรากฏตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่



/ได้รับ...

ได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการและได้มีคำวินิจฉัยว่าเห็นชอบตามมติกรรมการ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ แล้ว กรมบัญชีกลาง ผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นราชการ ส่วนท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องทำการตรวจให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ คือภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ หรืออย่างช้าภายใน ๒ ปี คือในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ เมื่อล่วงเลยกำหนดระยะเวลา ๑ ปีแล้ว อำนาจในการพิจารณาและมีคำสั่ง ให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นของผู้แต่งตั้ง กรมบัญชีกลางไม่มีอำนาจรับสำนวนไว้พิจารณา อีกต่อไป หนังสือแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๑๐.๖/๓๙๘๑๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงิน จำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีผลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่ง ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ คือภายในกำหนดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท จึงล่วงเลยกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ เรียกร้องดังกล่าว และยังเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเกินกำหนดสิบปีนับแต่วันทำละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์ ที่มิควรได้ เป็นการจงใจกระทำละเมิด วันกระทำละเมิดคือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเชื้อและ อุปกรณ์ก็พาไปจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อคดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโครงการจัดซื้อเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง ผู้ฟ้องคดีได้เบิกเชื้อไปจากเจ้าหน้าที่พัสดุ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โครงการจัดซื้อเชื้อเพลิงเพื่อสนับสนุน ให้แก่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดา ผู้ฟ้องคดีได้เบิกเชื้อไปจากเจ้าหน้าที่พัสดุ



/ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ และโครงการจัดซื้อสื่อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ผู้ฟ้องคดีได้เบิกสื่อไปจากเจ้าหน้าที่พัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ (ที่ถูกคือวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔) ซึ่งเป็นวันที่มีการกระทำโดยผิดกฎหมายและเกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสามวันดังกล่าวจึงเป็นวันกระทำละเมิด เมื่อนับถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็เป็นเวลาที่สูงเลยเกินกว่าสิบปีแล้ว ซึ่งขาดอายุความตามนัยมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ การจัดซื้อพัสดุดังกล่าวดำเนินการโดยชอบด้วยระเบียบพัสดุผู้ขายได้ส่งมอบ ผู้ซื้อได้รับมอบและได้มีการตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีเพียงเป็นผู้เบิกพัสดุจากส่วนการคลังและได้มีการจ่ายพัสดุแก่ผู้แทนหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน ซึ่งก็ได้มีการลงลายมือชื่อว่าได้รับพัสดุไปถูกต้องครบถ้วนไม่มีการขาดตกบกพร่องประการใด ทั้งกรมบัญชีกลางก็ยอมรับว่าปรากฏลายมือชื่อเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดา และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ได้รับสื่อกีฬาและอุปกรณ์กีฬาไปจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาครบถ้วนตามใบเบิกพัสดุ แต่กลับกล่าวอ้างความเห็นกรมบัญชีกลางว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสามหน่วยงานปฏิเสธว่าไม่ได้รับหรือรับเพียงบางส่วน อันเป็นกรณีพยานเอกสารถูกต้องแต่ขัดแย้งกับพยานบุคคล จึงฟังเป็นยุติว่าได้รับพัสดุดังกล่าวครบถ้วน ประกอบกับการที่ไม่มีการจัดการแข่งขันตามกำหนดวันและเวลาในโครงการ มิใช่เป็นหน้าที่หรือเป็นเรื่องนอกเหนือการควบคุมของผู้ฟ้องคดี เพราะหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงเมื่อเจ้าหน้าที่ทั้งสามหน่วยงานได้รับพัสดุดังกล่าวครบถ้วนและลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน และเมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นว่าเป็นจำนวนเท่าใดและผู้ใดที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แล้วรายงานให้ผู้แต่งตั้งทราบเพื่อวินิจฉัยและสั่งการตามกฎหมาย การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ



/ทางละเมิด...

ทางละเมิดจึงต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจึงหมายถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย และหน่วยงานของรัฐที่จะเป็นผู้เสียหายได้ต้องอยู่ในฐานะเป็นนิติบุคคลและต้องเป็น “หน่วยงานของรัฐ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เท่านั้น เมื่อกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าเป็นกรณีความเสียหายเกิดจากผลการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ได้ลงนามร่วมกันออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ต่างเป็นนิติบุคคลประเภทราชการส่วนท้องถิ่น จึงเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ นั้น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ มิได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจึงมิใช่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ และข้อ ๑๑ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงไม่มีอำนาจร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งประเด็นปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเพิกมาทราบความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งดังกล่าวเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒...

และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำให้การ ผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสทราบรายละเอียดของคำสั่งดังกล่าว ก่อนฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจึงหยิบยกปัญหาข้อกฎหมายขึ้นกล่าวในชั้นอุทธรณ์ได้

การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การดำเนินการของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการตั้งงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย เป็นการฝ่าฝืนระเบียบนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนโดยเฉพาะ การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเท่าที่จำเป็นตามกฎหมายบัญญัติ ดังนั้น แนวทางการตั้งงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยจึงไม่ใช่กฎ ระเบียบ หรือกฎหมาย แต่เป็นเพียงข้อเสนอแนะแนวทาง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ได้ถูกผูกพันบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม การไม่ปฏิบัติตามแนวทางการตั้งงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะผู้บริหารได้จัดทำข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะภาพรวมโดยไม่ได้กำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนในชั้นตั้งงบประมาณ เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ต่างๆ เสนอโครงการค่าใช้จ่ายมาเพื่อประกอบการดำเนินการภายหลัง จะเห็นได้ว่าการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะภาพรวม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยคล่องตัว จึงไม่ได้เป็นการจัดทำตามแผนหรือโครงการที่ผู้ขอรับการสนับสนุนเสนอขึ้นมา แต่เป็นการให้ความสนับสนุนแก่ส่วนงานหรือประชาชนทั่วจังหวัดทั้งกรณีที่มีการขอรับความสนับสนุนและกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ริเริ่ม โดยไม่ผูกมัดว่าจะต้องให้การสนับสนุนครบถ้วนตามจำนวนที่ร้องขอความสนับสนุน วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการเพื่อให้มีการแจกจ่ายเสื้อกีฬาเป็นการทั่วไปเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของประชาชนและเยาวชนในจังหวัดสงขลา การแจกจ่ายให้จึงเป็นไปตามความจำเป็นและความเหมาะสม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาจแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ยื่นโครงการได้ดังจะเห็นได้ว่าเสื้อกีฬาทูตจะมีเครื่องหมายกากบาทไว้ที่ปกหลังเพื่อเป็นสัญลักษณ์ป้องกันการนำมাত্রตรวจรับซ้ำและในตัวเสื้อมีการสกรีนเป็นตราของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือหน่วยงานที่รับเสื้อเพื่อให้ทราบว่าเสื้อดังกล่าวมีไว้เพื่อแจกเท่านั้น ทำให้เสื้อดังกล่าวไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อไปได้ เมื่อพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นหัวหน้าส่วนอำนวยการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เบิกพัสดุเสื้อกีฬาและอุปกรณ์กีฬามาแจกจ่ายให้แก่ผู้รับพัสดุ



/ส่วนการจัดซื้อ...

ส่วนการจัดซื้อเป็นหน้าที่ของฝ่ายการคลัง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้อง และมีเอกสารการสั่งซื้อเชื้อเพลิงและอุปกรณ์กีฬาถูกต้อง ครบถ้วน การตรวจรับเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อีกส่วนงานหนึ่งไม่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดี ในการแจกจ่ายเชื้อเพลิงและอุปกรณ์กีฬา ทำการแจกจ่าย ณ ที่ทำการผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในเวลาราชการ โดยทำการตรวจรับและแจกจ่ายในวันเดียวกัน ในวันดังกล่าวจึงมีทั้งผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก วิธีการแจกจ่ายสิ่งของที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้แก่ผู้ขอรับความสนับสนุนนั้น ตามทางปฏิบัติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุโลมให้สามารถรับแทนได้ โดยยินยอมให้ผู้ประสานงานโครงการสามารถนำใบเบิกของมารับของแทนได้ ตามข้อ ๑๔๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ผู้จ่ายพัสดุดูตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเชื่อโดยสุจริตว่าสามารถแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสานงานโครงการอันเป็นไปตามแบบแผนปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยก่อนจ่ายพัสดุ ผู้ฟ้องคดีทำการตรวจใบเบิกของกับเอกสารเสนอโครงการ หากมีลายมือชื่อตรงกันก็จะแจกจ่ายเชื้อเพลิงและอุปกรณ์กีฬาให้ไป การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำโดยสุจริต ไม่มีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้ว่าในวันดังกล่าวจะทำให้ผู้รับสิ่งของบางรายไม่ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าผู้ฟ้องคดี แต่การแจกจ่ายเชื้อเพลิงและอุปกรณ์กีฬาเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงการบกพร่องไม่รัดกุมในขั้นตอนการลงลายมือชื่อรับเชื้อเพลิงเท่านั้น แม้จะรับฟังว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อยู่บ้าง แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำการนั้นด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการเท่านั้น ซึ่งไม่ถึงขนาดจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ปรากฏตามรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๔๕๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับคำสั่งไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการ และผลการพิจารณาทางวินัยของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความเห็นว่าเป็นการทำความผิดอย่างไม่ร้ายแรง ปรากฏตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๘๗๓/๒๕๕๑ เรื่อง ลงโทษตัดเงินเดือน การกระทำของผู้ฟ้องคดี



/จึงมิใช่...

จึงมิใช่การจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้ง ๓ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๔,๔๗๖ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี หากผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบก็ควรรับผิดชอบเฉพาะเสียก็พาที่ไม่มีหลักฐานการแจกจ่ายเพื่อหักล้างเอกสารการเบิกพัสดุเท่านั้น ปรากฏตามรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ดังนี้

๑. โครงการจัดซื้อเสียก็พาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง จำนวน ๔,๐๕๖ ตัว เป็นเงินจำนวน ๘๗๒,๐๐๐ บาท ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่า นายมนูญ สังราชกิจ รับว่าได้รับเสียก็พาไปจริงบางส่วน และมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาหลายคนรับว่าได้การรับเสียก็พาไปใช้ในการแข่งขันจริง การแจกจ่ายจึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว เพียงแต่หลักฐานการจ่ายเสียมีเพียง ๓,๔๓๒ ตัว ขาดหลักฐานการแจกจ่ายเพียง ๖๒๔ ตัว ดังนั้น ส่วนที่เสียหายที่แท้จริงคือจำนวน ๖๒๔ ตัว เสือราคาตัวละ ๒๒๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๓๗,๒๘๐ บาท

๒. โครงการจัดซื้อเสียก็พาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน ๒,๐๕๐ ตัว และลูกฟุตบอลจำนวน ๒๕ ลูก เป็นเงินจำนวน ๗๙๖,๐๐๐ บาท ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่านายล่องหิน ทิพย์แก้ว สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับว่าได้มอบหมายให้ผู้แทนมารับเสียก็พาจำนวน ๒,๐๕๐ ตัว และลูกฟุตบอลจำนวน ๒๕ ลูก ไปจริง และได้แจกจ่ายให้แก่นางอรุณรัตน์ รัตนภูมิ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน ๕๐๐ ตัว นายโชค กิจฉาโณ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน ๗๐๐ ตัว นายล่องหิน ทิพย์แก้ว สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำไปแจกจ่ายจำนวน ๘๕๐ ตัว พร้อมลูกฟุตบอล ๒๕ ลูก แต่เนื่องจากนายโชคไม่มาให้การ จึงถือว่าขาดหลักฐานการแจกจ่ายในส่วนนี้จำนวน ๗๐๐ ตัว ดังนั้น ส่วนที่เสียหายที่แท้จริงคือ จำนวน ๗๐๐ ตัว เสือราคาตัวละ ๒๒๐ บาท คิดเป็นเงิน ๒๖๖,๐๐๐ บาท

๓. โครงการจัดซื้อเสียก็พาเพื่อสนับสนุนให้แก่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดา จำนวน ๔,๑๓๐ ตัว เป็นเงินจำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า



/นายวีระ...

นายวีระ สามทอง หัวหน้าสำนักงานประถมศึกษาอำเภอสะเดา รับว่าได้รับเสียไปจำนวน ๒,๕๖๖ ตัว และนายนิมิต ตันติพิย์คม สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับว่าได้รับเสียไปจำนวน ๑,๕๐๐ ตัว รวมได้มีการแจกจ่ายเสียไปแล้วจำนวน ๔,๐๖๖ ตัว ขาดหลักฐานการแจกจ่ายเพียง ๖๔ ตัว ดังนั้น ส่วนที่เสียหายที่แท้จริงคือ จำนวน ๖๔ ตัว เสียราคาตัวละ ๒๒๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๔,๐๘๐ บาท

เมื่อรวมความเสียหายจากความผิดพลาดบกพร่องขาดหลักฐานไม่มีหลักฐานการแจกจ่ายเพื่อหักล้างเอกสารการเบิกพัสดุทั้ง ๓ โครงการดังกล่าว ตามรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จึงมีเพียงจำนวน ๔๑๗,๓๖๐ บาท คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวน ๒,๕๘๐,๐๐๐ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ความเสียหายเป็นจำนวน ๒,๕๘๐,๐๐๐ บาท จึงขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อเท็จจริงในคดีนี้ นอกจากนี้ เมื่อความเสียหายเกิดจากผลการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน รวมทั้งมีส่วนความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม การหักส่วนแห่งความรับผิดชอบจึงต้องเป็นไปตามระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรม มูลเหตุที่ก่อให้เกิดการละเมิดเกิดจากคณะผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะภาพรวมโดยไม่ได้กำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนในชั้นตั้งงบประมาณเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ต่างๆ เสนอโครงการค่าใช้จ่ายมาเพื่อประกอบการดำเนินการภายหลัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงควรรับผิดชอบหนึ่งของความเสียหายทั้งหมด ส่วนผู้ฟ้องคดี นายมนูญ นายประเสริฐ และนายวีระ ในฐานะเจ้าหน้าที่ที่กระทำละเมิดร่วมกัน มีส่วนรับผิดชอบคนละเท่าๆ กัน คือในสัดส่วนร้อยละ ๑๒.๕ ของความเสียหายเมื่อค่าเสียหายที่แท้จริงในคดีนี้มีเพียงจำนวน ๔๑๗,๓๖๐ บาท หากผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบก็ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๕ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน ๕๒,๑๗๐ บาท เท่านั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเงิน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้



/๑. เพิกถอน...

๑. เพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท

๒. เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๐๕๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ (ที่ถูกคือ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓) และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔

๓. เพิกถอนรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔

๔. เพิกถอนคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ สข ๕๑๐๐๑/๐๔๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ที่มีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

๕. เพิกถอนหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ตามหนังสือจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๓๗.๔/๓๗๑๔ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕

๖. เพิกถอนหนังสือแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๖/๓๙๘๑๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท

๗. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๔๕๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้อุทธรณ์ว่า คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นการใช้สิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความตามกฎหมาย กล่าวคือ เมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีจงใจกระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นมูลกรณีเดียวกันกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา จึงต้องนำอายุความสืบหาปี



/ตามประมวล...

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง (๒) ซึ่งเป็นอายุความที่ยาวกว่ามาใช้บังคับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ภายในกำหนดอายุความสิบห้าปี แม้ว่าพนักงานอัยการจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีในข้อหาดังกล่าวก็ตาม แต่ไม่มีบทกฎหมายใดที่บัญญัติให้คำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการมีผลกระทบกระเทือนถึงอายุความในการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาของผู้เสียหายแต่อย่างใด

ประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดภายในเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ คือภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ นั้น ไม่ถูกต้องและไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๔๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด โดยคณะกรรมการได้รายงานผลการสอบสวนเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ออกคำสั่ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เห็นชอบตามรายงานการสอบสวนเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต แต่เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ไม่ถึงขนาดจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชอบนั้น จึงเป็นกรณีที่ยังไม่ปรากฏตัวผู้ทำความผิดและต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อายุความ ๒ ปี ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงยังไม่เริ่มนับ เนื่องจากไม่ใช่กรณีหน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบว่าพัสดุที่จัดซื้อดังกล่าวได้สูญหายไปหรือนำไปใช้ในราชการอื่นหรือไม่ หากไม่ปรากฏหลักฐานการนำไปใช้ในราชการอื่น ให้ถือว่า เป็นความเสียหายเกิดขึ้นจากผลการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทน จึงได้มีการออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะกรรมการดังกล่าวได้จัดทำรายงานการสอบสวนลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดควรต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๑๐ ของแต่ละโครงการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สข ๕๑๐๐๑/๓๗๗๒



/ลงวันที่ ๑๗...

ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ซึ่งกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์อาศัยโอกาสในการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการจงใจกระทำละเมิดเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย จึงให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเป็นเงิน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการและส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงให้กรมบัญชีกลางพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นวันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท จึงเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายภายในกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙

สำหรับประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้วว่า กรณีดังกล่าวเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่งและความเสียหายเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดร่วมกันเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ และสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐตามความหมายในข้อ ๖ ของระเบียบดังกล่าว แม้สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ จะไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดได้ตามความในมาตรา ๔๕ (๓) แห่ง



/พระราชบัญญัติ...

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๘ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ปรากฏตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๘๖๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่อง มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๐๔/ว ๑๗๘๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ได้ลงนามร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ จึงเป็นการกระทำที่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย

ประเด็นที่ว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ นั้น ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนอำนาจการซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณซึ่งผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการ เมื่อได้รับหนังสือร้องขอสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ และสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดา จึงได้นำมาเขียนโครงการแข่งขันกีฬารักบี้ในนามของส่วนอำนาจการ ซึ่งเป็นผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (นายสุจิตต์ หลั่งจิ) และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (นายคม เรืองกุล) ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้อนุมัติโครงการ โดยได้แก้ไขวันเวลาจัดการแข่งขันในโครงการไม่ตรงกับหนังสือของหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ไม่ได้จัดการแข่งขันกีฬารักบี้ และผู้ฟ้องคดีได้เบิกเสียกีฬาและอุปกรณ์กีฬาโดยอ้างว่าได้นำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ ซึ่งหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนได้ปฏิเสธว่าไม่ได้รับเสียกีฬาหรือได้รับเสียกีฬาเพียงบางส่วนเท่านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการและมีหน้าที่สั่งการ ควบคุม กำกับดูแลการตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุเสียกีฬาตามโครงการดังกล่าวของส่วนอำนาจการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้อง



/ควบคุมกำกับ...

ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย แต่ผู้ฟ้องคดีกลับรู้เห็นยินยอมให้มีการเสนอโครงการอันเป็นเท็จเพื่อจัดซื้อและเบิกจ่ายเสียก็พาและได้จัดทำหลักฐานการจัดซื้อเสียก็พาขึ้นเพื่อสามารถเบิกจ่ายเงินจากทางราชการได้ โดยปราศจากการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานโครงการว่ามีการดำเนินงานจริงหรือไม่ และไม่ได้มีการกำหนดวงมาตรการควบคุมแจกจ่ายเสียก็พาให้มีความรัดกุมรอบคอบเพียงพอเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากเสียก็พาที่อาจเกิดขึ้นจึงเป็นพฤติการณ์ที่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติราชการแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าในการแจกจ่ายสิ่งของให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนนั้น ตามปกติสามารถอนุโลมให้ผู้ประสานโครงการสามารถรับแทนกันได้และผู้รับสิ่งของบางรายไม่ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าผู้ฟ้องคดีนั้น ก็ถือได้ว่าเป็นพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ละเลยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๔๗ พฤติการณ์เป็นการจงใจกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท เต็มจำนวนความเสียหาย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แก้อุทธรณ์ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีขาดอายุความแล้วนั้น เห็นว่า คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๖/๓๙๘๑๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีว่าต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้ง ๓ โครงการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง คดีจึงไม่ขาดอายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่ผู้ฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติราชการส่วนอำนวยการ และต้องควบคุมดูแลกำกับงานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๕ ข้อ ๑๔๖ และข้อ ๑๔๗ ต้องลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ และการเบิกจ่ายพัสดุ ต้องให้



/หัวหน้าหน่วยงาน...

หัวหน้าหน่วยงานที่ใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก และให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่าย ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจความถูกต้องของใบเบิก และต้องลงทะเบียนการจ่ายพัสดุ ทุกครั้ง ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กร หน่วยงาน นักเรียน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้จัดซื้อเสื้อกีฬา และอุปกรณ์กีฬาเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานอื่นแต่จากการสืบสวนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ และจากรายงานของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้ง ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีจัดซื้อเสื้อกีฬาตามโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง จำนวน ๔,๐๕๖ ตัว เป็นเงินจำนวน ๘๗๒,๐๐๐ บาท โครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน ๒,๐๕๐ ตัว ฟุตบอล ๒๕ ลูก เป็นเงิน ๗๙๖,๐๐๐ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีละเลยไม่ควบคุม การเบิกจ่ายพัสดุที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขอดึงเอาค่าแก้อุทธรณ์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นค่าแก้อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เห็นพ้องด้วยในประเด็นความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีที่ศาลปกครองชั้นต้น พิพากษาให้ชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าความเสียหาย ที่เกิดขึ้นทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๑,๐๐๔,๔๗๖ บาท ดังนี้

สำหรับโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งหวัง จำนวน ๔,๐๕๖ ตัว เป็นเงินจำนวน ๘๗๒,๐๐๐ บาท และโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬา เพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน ๒,๐๕๐ ตัว และลูกฟุตบอล จำนวน ๒๕ ลูก เป็นเงินจำนวน ๗๙๖,๐๐๐ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีมีตำแหน่งเป็นหัวหน้า ส่วนอำนวยการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗) มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของส่วนอำนวยการ และมีหน้าที่ รับผิดชอบโครงการ สั่งการควบคุมกำกับดูแลการตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุเสื้อกีฬา ตาม โครงการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องควบคุม กำกับดูแลการดำเนินโครงการให้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย แต่ผู้ฟ้องคดีกลับรู้เห็นยินยอมให้มี



/การเสนอ...

การเสนอโครงการอันเป็นเท็จเพื่อจัดซื้อและเบิกจ่ายเสื่อกีฬา โดยปราศจากการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานโครงการว่ามีการดำเนินจริงหรือไม่ และไม่ได้มีการกำหนดมาตรการการควบคุมแจกจ่ายเสื่อกีฬาให้มีความรัดกุมรอบคอบเพียงพอเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากเสื่อกีฬาที่อาจเกิดขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔๗ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียินยอมให้มีการจัดทำและเสนอโครงการอันเป็นเท็จโดยไม่มีการตรวจสอบ และได้จัดทำหลักฐานการจัดซื้อเสื่อกีฬาขึ้นเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินจากทางราชการได้ ทั้งที่มีได้ดำเนินการตามโครงการจริง จึงเป็นพฤติการณ์ที่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติราชการแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงควรต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๑๐๐ เต็มมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้น

สำหรับโครงการจัดซื้อเสื่อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดา จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำหลักฐานการจัดซื้อเสื่อกีฬาขึ้นเสร็จแล้ว ได้เบิกเสื่อกีฬาโดยจัดทำหลักฐานการเบิกเสื่อกีฬาจากเจ้าหน้าที่พัสดุตามใบเบิกพัสดูลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ จำนวน ๔,๑๓๐ ตัว และจัดทำหลักฐานว่าได้แจกจ่ายให้กับนายวีระ สามทอง หัวหน้าสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดา จำนวน ๔,๑๓๐ ตัว สำหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการวางฎีกาเบิกเงินให้สามารถจ่ายเงินเป็นค่าจัดซื้อเสื่อกีฬาจำนวน ๔,๑๓๐ ตัว เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นพฤติการณ์ที่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติราชการแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงควรต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๑๐๐ เต็มมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเงินจำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

เมื่อรวมจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีควรต้องรับผิดชอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้ง ๓ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น ประเด็นที่พิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายทั้ง ๓ โครงการ โดยให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓



/ตามหนังสือ...

ตามหนังสือจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๓๗.๔/๓๗๑๔ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เฉพาะในส่วน
 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า ๑,๔๐๐,๔๗๖ บาท ดังนี้

โครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาและอุปกรณ์กีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
 ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนอำนวยการได้ตั้งงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร
 แผนงาน การศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ ไว้จำนวน ๑๐,๐๘๙,๗๙๐ บาท ในหมวด
 ใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และมีการโอนเพิ่มอีก ๗,๓๘๗,๐๐๐ บาท
 และการตั้งงบประมาณดังกล่าวไม่ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
 ซึ่งในการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ
 สั่งการที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๖๙๒ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ กำหนดไว้ว่า การตั้งงบกีฬา
 จะต้องให้ชัดเจนว่า จัดงานอะไรและต้องกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายว่าจะจ่ายอะไรในแต่ละรายการ
 ต้องชี้แจงให้ชัดเจน แต่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดตั้งและบริหารโครงการ รับผิดชอบโครงการทั้งสาม
 โดยไม่ได้กำหนดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรไว้ให้ชัดเจน
 โดยตั้งโครงการเพื่อให้องค์กรต่างๆ ในเขตอำเภอ จังหวัดสงขลา เสนอขอสนับสนุน จึงถือว่า
 การตั้งงบประมาณโครงการไม่เป็นไปตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และในการ
 เบิกจ่ายเงินและพัสดุตามโครงการไม่มีการควบคุมตรวจสอบและทำเอกสารเท็จ ซึ่งจาก
 การสอบสวนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ และรายงานการสอบสวน
 ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด ปรากฏข้อเท็จจริงสอดคล้องกันว่า
 ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดทำโครงการ ของงบประมาณ ทำการจัดซื้อเสื้อและอุปกรณ์กีฬา เบิกจ่ายพัสดุ
 แต่ละเลยให้มีการทำหลักฐานการเบิกพัสดุเท็จ โดยโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาให้แก่องค์การ
 บริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง จำนวน ๔,๐๕๖ ตัว เป็นเงินจำนวน ๘๗๒,๐๐๐ บาท นายมนูญ
 สังราชกิจ กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง ลงลายมือชื่อรับเสื้อกีฬา
 โดยไม่ได้มีการจัดแข่งกีฬา สำหรับโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาให้แก่สำนักงานการประถมศึกษา
 อำเภอสะเดา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดาขอสนับสนุนเสื้อกีฬาจำนวน ๒,๗๒๖ ตัว
 แต่ปรากฏว่ามีการจ่ายเสื้อกีฬาไป ๔,๑๓๐ ตัว ซึ่งหัวหน้าสำนักงานการประถมศึกษา
 อำเภอสะเดาให้การว่ารับไปเพียง ๒,๗๒๖ ตัว และลงชื่อรับโดยไม่มีข้อความใดๆ ส่วนโครงการ
 จัดซื้อเสื้อกีฬาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
 ขอสนับสนุนงบประมาณซื้อกางเกง ๘๗๒ ชุด เสื้อแจ็คเก็ต ๒๘ ตัว และถ้วยรางวัล ๓๘ ใบ
 แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีจัดซื้อเสื้อและทำใบเบิกเสื้อจำนวน ๒,๐๕๐ ตัว ฟุตบอล ๒๕ ลูก



/ให้องค์การ...

ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ซึ่งนายประเสริฐ ทองน้อย ประธานกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้รับการสนับสนุนพัสดุหรืองบประมาณใดๆ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่มีการจัดการแข่งขันกีฬาใดๆ การที่ผู้ฟ้องคดีละเลยไม่มีการควบคุม การส่งจ่ายพัสดุ ซึ่งต้องตรวจความถูกต้องของใบเบิกและต้องลงทะเบียนการจ่ายพัสดุ ทุกครั้ง ไม่ติดตามการใช้วัสดุให้ตรงตามโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ จนมีการสร้างหลักฐานเท็จเพื่อนำมาหักล้างบัญชี อันนำมาซึ่ง การทุจริต เป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิด ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบจำนวนตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๓๗.๔/๓๗๑๔ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงชอบ ด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์โดยมีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกันกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลง เป็นหนังสือและไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟัง สรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ และพยานหลักฐานอื่น จากการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนอำนวยการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗) สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของส่วนอำนวยการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๒๖๘/๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ของส่วนอำนวยการ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการ จัดซื้อเสื้อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง โครงการจัดซื้อเสื้อกีฬา เพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ และโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาเพื่อสนับสนุน ให้แก่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดา ทั้ง ๓ โครงการ ซึ่งในการตั้งงบประมาณรายจ่าย



/ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาไม่มีโครงการรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนไว้ในคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายในชั้นการตั้งงบประมาณตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจากเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ตั้งจ่ายไว้ในภาพรวมตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยคณะผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ต่างๆ เสนอโครงการรายละเอียดค่าใช้จ่ายมาเพื่อประกอบการดำเนินการในภายหลัง โดยได้ตั้งงบประมาณไว้ ๑๒,๐๑๐,๕๐๐ บาท เมื่อหน่วยงานต่างๆ ขอสนับสนุนชุดและหรืออุปกรณ์กีฬา ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติในนามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณมาดำเนินการได้ ต่อมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ (จังหวัดสงขลา) ทำการตรวจสอบสืบสวนโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาและอุปกรณ์กีฬาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วพบว่า โครงการดังกล่าวส่อไปในทางทุจริตจำนวน ๓ โครงการ คือ โครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง จำนวน ๔,๐๕๖ ตัว เป็นเงินจำนวน ๘๗๒,๐๐๐ บาท โครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเตาะ จำนวน ๔,๑๓๐ ตัว เป็นเงินจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท โครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน ๒,๐๕๐ ตัว และลูกฟุตบอลจำนวน ๒๕ ลูก เป็นเงินจำนวน ๗๙๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒,๔๖๘,๐๐๐ บาท โดยมีการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว แต่ไม่มีการแข่งขันกีฬาจริง และหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับเสื้อและอุปกรณ์กีฬาที่อ้างว่ามีการจัดซื้อให้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีมติมอบหมายให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการทางอาญา ทางแพ่ง และทางวินัยแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๕๑๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี โดยกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดี ขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนอำนวยการ และนางสาวนสรีย์ เตมามู ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ๔ กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในการจัดซื้อเสื้อกีฬาและอุปกรณ์กีฬาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยส่อไปในทางทุจริต แต่ผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อกล่าวหา เป็นเพียงการกระทำผิดวินัย



/อย่างไม่ร้ายแรง...

อย่างไม่มีร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการขาดความอดสาหะ เอาใจใส่ ไม่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๘๗๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๔๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ๑) นายสุวิทย์ ชนะวรรณ นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๘ เป็นประธานกรรมการ ๒) นายพรสมพล คำมณี นิติกร ๗ ว เป็นกรรมการ ๓) นางสาวราศิณี สุนทร บุคลากร ๖ว เป็นกรรมการ และ ๔) นายรุ่งโรจน์ เรืองรุ่ง นิติกร ๕ เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดังกล่าว ได้ดำเนินการสอบสวนแล้วมีรายงานการสอบสวนลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต แต่เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ซึ่งไม่ถึงขนาดจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว จึงได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สข ๕๑๐๐๑/๑๓๓๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางพิจารณา ต่อมา กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบว่าพัสดุที่ซื้อดังกล่าวได้สูญหายไปหรือได้นำไปใช้ในราชการอื่นหรือไม่ หากไม่ปรากฏหลักฐานการนำไปใช้ในราชการอื่น ให้ถือเป็นกรณีความเสียหายเกิดจากผลการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ จึงได้ลงนามร่วมกันออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ประกอบด้วย นายสุวิทย์ ชนะวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกรรมการ นายสุวรรณ ขวัญแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ นายสมปอง สุขสว่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ และนางณพัชรสิริ ชุสุลักษณ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



/ทุ่งหวัง...

ท่งหวัง เป็นกรรมการ นายพรสมพล คำมณี นิติกร ๗ ๖ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกรรมการ และเลขานุการ และนางสาววราศิณี สุนทร นักบริหารงานทั่วไป ๗ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนางสาวอมรรัตน์ ชมเชย นิติกร ๕ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการสอบสวนแล้วมีรายงานการสอบสวนลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าส่วนอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของส่วนอำนวยการ และเป็นผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง ๓ โครงการดังกล่าว ควรจะตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ ในการจ่ายเชื้อเพลิงและอุปกรณ์กีฬา แต่จากพฤติการณ์ผู้ฟ้องคดีพิจารณาเพียงหลักฐาน ที่มีผู้นำมาแสดงต่อตนเท่านั้น ไม่ได้จัดทำและลงชื่อต่อหน้าตน จนทำให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการในแต่ละโครงการดังต่อไปนี้ (๑) โครงการจัดซื้อเชื้อเพลิงให้แก่องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่งหวัง เป็นจำนวนเงิน ๑๓๗,๒๘๐ บาท (๒) โครงการจัดซื้อเชื้อเพลิงให้แก่สำนักงาน การประถมศึกษาอำเภอสะเดา เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๐๘๐ บาท และ (๓) โครงการจัดซื้อ เชื้อเพลิงให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่งใหญ่ เป็นจำนวนเงิน ๒๖๖,๐๐๐ บาท จึงให้ ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๑๐ ของแต่ละโครงการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่งหวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่งใหญ่ และผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ซึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเห็นชอบด้วยกับความเห็นดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สข ๕๑๐๐๑/๓๗๗/๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางพิจารณา ซึ่งกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนอำนวยการ มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติราชการของส่วนอำนวยการ และเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการ จัดซื้อเชื้อเพลิงให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่งหวัง โครงการจัดซื้อเชื้อเพลิงให้แก่ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดา และโครงการจัดซื้อเชื้อเพลิงให้แก่องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่งใหญ่ แต่หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนดังกล่าวกลับปฏิเสธว่าไม่ได้รับเชื้อเพลิง และอุปกรณ์กีฬาแต่อย่างใด เมื่อไม่ปรากฏหลักฐานว่าเชื้อเพลิงและอุปกรณ์กีฬาดังกล่าว ที่ผู้ฟ้องคดีเบิกไปจากเจ้าหน้าที่พัสดุได้มีการนำไปใช้ในราชการอื่นหรือไม่ จึงเป็นกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีจัดทำหลักฐานการซื้อขึ้นเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินจากทางราชการได้ ทั้งที่ไม่ได้



/มีการ...

มีการดำเนินโครงการจริง พุทธการณถือเป็นการอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการจงใจกระทำความผิด เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวน เป็นเงินจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท และได้มีหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๖/๓๙๘๑๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบตามคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบและดำเนินการต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง โดยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามบันทึกข้อความ ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ สข ๕๑๐๐๑/๘๑๒ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ และไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ อุตธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงได้รายงานพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และได้มีหนังสือจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๓๗.๔/๓๗๑๔ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้เพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงินจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท และคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๓๗.๔/๓๗๑๔ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๑,๐๐๔,๔๗๖ บาท ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่เห็นฟ้องด้วยจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว



/คดีมีประเด็น...

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงินจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความตามกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๙ บัญญัติว่า สิทธิเรียกร้องใดๆ ถ้ามิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความ และมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด วรรคสอง บัญญัติว่า แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมิใช่ตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมานั้นไซ้ ท่านให้อายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ... (๒) สิบห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี มาตรา ๑๕๗ บัญญัติว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ บัญญัติว่า ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้... (๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร มาตรา ๕๑ บัญญัติว่า การฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ให้ยื่นฟ้องภายในหนึ่งปี และการฟ้องคดี



/ตามมาตรา ๙...

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ให้ยื่นฟ้องภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดี พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง วรรคสอง บัญญัติว่า สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยมีต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย วรรคสี่ บัญญัติว่า ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วรรคสอง บัญญัติว่า สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่งให้มีกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดแต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้น มีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง มาตรา ๑๒ บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด



/จึงเห็นได้ว่า...

จึงเห็นได้ว่า มาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษมีผลเป็นการยกเว้นบทบัญญัติมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไป เฉพาะแต่วรรคหนึ่ง ในส่วนที่กำหนดให้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดขาดอายุความเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น แต่หาได้มีข้อความชัดหรือแย้งและมีผลเป็นการยกเว้นในส่วนที่กำหนดว่า สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดขาดอายุความเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันทำละเมิดแต่อย่างใด และวรรคสอง ที่บัญญัติว่า แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมิใช่ตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่า ที่กล่าวมานั้นไซ้ ท่านให้อายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับโดยปริยาย แม้ต่อมาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศใช้บังคับ แต่บทบัญญัติมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไป ก็มิได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้ยกเลิกมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษ ดังนั้น จึงต้องถือว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่โดยการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชำระค่าสินไหมทดแทนภายในสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันทำละเมิด แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมิใช่ตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมานั้น ก็ต้องเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ (จังหวัดสงขลา) ทำการตรวจสอบสืบสวนโครงการจัดซื้อเชื้อเพลิงและอุปกรณ์กีฬาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วพบว่าโครงการดังกล่าวส่อไปในทางทุจริตจำนวน ๓ โครงการ คือ โครงการจัดซื้อเชื้อเพลิงเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง โครงการจัดซื้อเชื้อเพลิงเพื่อสนับสนุนให้แก่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดา โครงการจัดซื้อเชื้อเพลิงเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ โดยมีการ



/จัดทำ...

จัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวแต่ไม่มีการแข่งขันก็พาจริง และหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับเชื้อและอุปกรณ์กีฬาที่อ้างว่ามีการจัดซื้อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๕๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี โดยกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดี ขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนอำนวยการ และนางสาวนัสรีย์ แตมามู ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ๔ กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในการจัดซื้อเชื้อกีฬา และอุปกรณ์กีฬาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยส่อไปในทางทุจริต แต่ผลการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อกล่าวหา เป็นเพียงการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการขาดความอดุสาหะ เอาใจใส่ ไม่ระมัดระวัง รักษาประโยชน์ของทางราชการ และประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๘๗๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๔๕๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการดังกล่าว ได้ดำเนินการสอบสวนแล้วมีรายงานการสอบสวนลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต แต่เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ซึ่งไม่ถึงขนาดจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว จึงได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สข ๕๑๐๐๑/๑๓๓๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางพิจารณา ตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่รู้ถึงการละเมิดและยังไม่รู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด ต่อมา กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๖/๒๖๖๕๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบว่าพัสดุที่ซื้อดังกล่าวได้สูญหายไปหรือไม่ ได้นำไปใช้ในราชการอื่นหรือไม่ หากไม่ปรากฏหลักฐานการนำไปใช้ในราชการอื่น



/ให้ถือ...

ให้ถือเป็นกรณีความเสียหายเกิดจากผลการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดร่วมกันแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทน ตามข้อ ๑๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งหวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ และผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ จึงได้ลงนามร่วมกันออกคำสั่งองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการ สอบสวนแล้วมีรายงานการสอบสวนลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เสนอความเห็นต่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าส่วนอำนาจการ มีอำนาจหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของส่วนอำนาจการ และเป็นผู้รับผิดชอบทั้ง ๓ โครงการดังกล่าว ควรจะตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบในการจ่ายสื่อกีฬาและอุปกรณ์กีฬา แต่จากพฤติการณ์ผู้ฟ้องคดีพิจารณาเพียงหลักฐานที่มีผู้นำมาแสดงต่อตนเท่านั้น ไม่ได้จัดทำ และลงชื่อต่อหน้าตน จนทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบ ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๑๐ ของแต่ละโครงการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ และผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ซึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเห็นชอบด้วยความเห็นดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สข ๕๑๐๐๑/๓๗๗๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาอีกครั้ง จึงถือว่าวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นวันที่หน่วยงาน ของรัฐที่เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำหลักฐาน การซื้อขึ้นเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินจากทางราชการได้ ทั้งที่ไม่ได้มีการดำเนินโครงการจริง พฤติการณ์ถือเป็นการอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ



/ด้วยกฎหมาย...

ด้วยกฎหมาย เป็นการจงใจกระทำละเมิด เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวน เป็นเงินจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท และได้มีหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๑๐.๖/๓๙๘๑๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบและดำเนินการต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ดังนั้น การออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในสองปีนับแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ อันเป็นวันที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ทำการสอบสวนแล้วรายงานผลการสอบสวนเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เห็นชอบตามรายงานการสอบสวนดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ วันดังกล่าวถือเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายงานผลการสอบสวนให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบ และกรมบัญชีกลางมีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ คือ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ หรืออย่างช้าภายในสองปี คือ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ การที่กรมบัญชีกลางมีหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๑๐.๖/๓๙๘๑๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยมีความเห็นให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท จึงไม่มีผลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ คือ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งองค์การ



/บริหาร...

บริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีใช้
ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท เป็นการออกคำสั่งเมื่อล่วงพ้น
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงไม่อาจรับฟังได้

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิดหรือไม่ โดยมีประเด็น
ที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะอ้างอายุความคดีอาญา
ที่ยาวกว่ามาบังคับใช้กับกรณีของผู้ฟ้องคดีได้หรือไม่

เห็นว่า แม้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้
ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐ
ที่เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่การใช้สิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวต้องไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันทำละเมิด ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม โดยที่มาตรา ๔๔๘ วรรคสอง
บัญญัติไว้ความว่า ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมาย
ลักษณะอาญา และมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมานั้นไซ้ ท่านให้อายุความ
ที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ จึงต้องพิจารณาว่าจะเอาอายุความตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง มาใช้
บังคับกับกรณีของผู้ฟ้องคดีได้หรือไม่ เห็นว่า การที่จะอ้างอายุความคดีอาญาที่ยาวกว่า
มาบังคับใช้กับการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำความผิด
ต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ต้องปรากฏว่า ความเสียหายในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นนั้นต้องเกิดจากการกระทำความผิด
ในทางอาญาของผู้กระทำความผิดด้วย โดยต้องมีการฟ้องคดีและศาลมีคำพิพากษาว่า
ได้กระทำความผิดอาญาจริง แม้คดีนี้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งความ
ร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี ข้อหาดังกล่าว
จึงมีอายุความสิบห้าปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง (๒) แต่พนักงานอัยการ



/มีคำสั่ง...

มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดีในข้อหาดังกล่าว ดังนั้น มูลอันกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดที่มีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญาจึงยุติลงตามคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีอาญากับผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นการเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญาที่จะนำอายุความสิบห้าปีทางอาญาซึ่งเป็นอายุความที่ยาวกว่ามาใช้บังคับได้ตามมาตรา ๕๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่ใช้การกระทำอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา จึงไม่อาจนำอายุความสิบห้าปีนับแต่วันทำละเมิดมาใช้กับกรณีของผู้ฟ้องคดีได้ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้รับฟังได้

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกร้องเกินสิบปีนับแต่วันทำละเมิดหรือไม่ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและความเห็นของกรมบัญชีกลาง ว่าผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนอำนวยการ มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของส่วนอำนวยการ และเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการจัดซื้อเสื่อกีฬาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง โครงการจัดซื้อเสื่อกีฬาให้แก่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดา และโครงการจัดซื้อเสื่อกีฬาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ แต่หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนดังกล่าวกลับปฏิเสธว่าไม่ได้รับเสื่อกีฬาและอุปกรณ์กีฬาแต่อย่างใด เมื่อไม่ปรากฏหลักฐานว่าเสื่อกีฬาและอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวที่ผู้ฟ้องคดีเบิกไปจากเจ้าหน้าที่พัสดุได้มีการนำไปใช้ในราชการหรือไม่ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำหลักฐานการซื้อขึ้นเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินจากทางราชการได้ ทั้งที่ไม่ได้มีการดำเนินโครงการจริง พฤติการณ์ถือเป็นการอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการจงใจกระทำความผิด เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวน เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท ดังนั้น วันทำละเมิดจึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีจัดซื้อเสื่อกีฬาและผู้ขายได้รับเงินตามโครงการจัดซื้อดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โครงการจัดซื้อเสื่อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง จำนวน ๔,๐๕๖ ตัว เป็นเงิน ๘๗๒,๐๐๐ บาท ผู้ขายได้รับเงินจำนวน ๘๗๒,๐๐๐ บาท



/ตามใบเสร็จ...

ตามใบเสร็จรับเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พาพานิช เล่มที่ ๐๐๑ No.๐๐๓๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ โครงการจัดซื้อเสื่อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเตกา จำนวน ๔,๑๓๐ ตัว เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ขายได้รับเงินจำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ตามบิลเงินสดของร้าน พี.เค. สปอร์ต เล่มที่ ๐๔ เลขที่ ๐๑๕๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ และโครงการจัดซื้อเสื่อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน ๒,๐๕๐ ชุด และฟุตบอลจำนวน ๒๕ ลูก เป็นเงิน ๗๙๖,๐๐๐ บาท ผู้ขายได้รับเงินจำนวน ๗๙๖,๐๐๐ บาท ตามบิลเงินสดของร้าน เอ็ม บี เซอร์วิส เล่มที่ - เลขที่ ๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ และวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ ตามลำดับ เมื่อโครงการจัดซื้อเสื่อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง จำนวน ๔,๐๕๖ ตัว เป็นเงิน ๘๗๒,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากมูลละเมิดเมื่อพ้นสิบปี นับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้จึงฟังขึ้น

สำหรับโครงการจัดซื้อเสื่อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเตกา จำนวน ๔,๑๓๐ ตัว เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการจัดซื้อเสื่อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน ๒,๐๕๐ ชุด และฟุตบอลจำนวน ๒๕ ลูก เป็นเงิน ๗๙๖,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ และวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ ตามลำดับ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อุทธรณ์ในส่วนนี้ของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีต่อไปว่า คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๔ เรื่อง แต่งตั้ง



/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ มิใช่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ และข้อ ๑๑ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงไม่มีอำนาจร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๘ กำหนดว่า เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่ง โดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ วรรคสอง กำหนดว่า คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มีจำนวนไม่เกินห้าคน โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นหรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่เห็นสมควร ข้อ ๑๑ กำหนดว่า ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่ง และหรือความเสียหายเกิดจากผลการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ หรือข้อ ๑๐ บรรดาที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ ข้อ ๑๒ กำหนดว่า ถ้าผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการภายในเวลาอันควรหรือแต่งตั้งกรรมการโดยไม่เหมาะสม ให้ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือกำกับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการแทนผู้มีอำนาจแต่งตั้งนั้นได้ตามที่เห็นสมควร

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๔๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพื่อหาตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทางแพ่ง ประกอบด้วย ๑) นายสุวิทย์ ชนะวรรณ เป็นประธานกรรมการ ๒) นายพรสมพล คำมณี เป็นกรรมการ ๓) นางสาววราศิณี สุนทร เป็นกรรมการ และ ๔) นายรุ่งโรจน์ เรืองรุ่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการสอบสวนแล้วมีรายงาน



/ลงวันที่ ๒๗...

ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีพฤติกรรม
 ส่อไปในทางทุจริต แต่เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ แต่ไม่ถึงขนาดจงใจ
 หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชอบในทางแพ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้ว
 เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว จึงได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สงขลา ที่ สข ๕๑๐๐๑/๑๓๓๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริง
 ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง
 พิจารณาตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
 เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมา กรมบัญชีกลางได้มี
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๖๕๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔
 แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบว่าพัสดุที่ซื้อดังกล่าวได้สูญหายไปหรือได้นำไปใช้
 ในราชการอื่นหรือไม่ หากไม่ปรากฏหลักฐานการนำไปใช้ในราชการอื่น ให้ถือเป็นกรณี
 ความเสียหายเกิดจากผลการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง
 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเสนอความเห็น
 เกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทน ตามข้อ ๑๑ ของระเบียบดังกล่าว
 ซึ่งในเวลาต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง นายกองค์การ
 บริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
 เขต ๓ จึงได้ลงนามร่วมกันออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔
 ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด
 อันประกอบด้วย ๑) นายสุวิทย์ ชนะวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
 เป็นประธานกรรมการ ๒) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
 การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นกรรมการ ๓) นายสมปอง สุขสว่าง ปลัดองค์การ
 บริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เป็นกรรมการ ๔) นางณพัชรสิริ ชุสุลักษณ์ รองปลัดองค์การ
 บริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง เป็นกรรมการ ๕) นายพรสมพล คำมณี นิติกร ๗ ว สังกัด
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ ๖) นางสาววราศิณี สุนทร นักบริหารงาน
 ทั่วไป ๗ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ๗) นางสาวอมรรัตน์ ชมเชย นิติกร ๕
 สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เห็นว่า แม้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ จะไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นเพียงส่วนราชการในสังกัด



/สำนักงาน...

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมาย แต่เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีคำสั่งสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๘๖๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามระเบียบได้ตามความในมาตรา ๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๔.๔/ว ๑๗๘๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทาง ปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง หน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เกี่ยวข้องกับการกระทำให้เกิดความเสียหาย ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ จึงมีอำนาจลงนามร่วมกับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง และนายกองค้การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งใหญ่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ และไม่เป็นเหตุให้คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ในประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีถือเป็นการ กระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ หากเป็นการกระทำละเมิด ผู้ฟ้องคดีจะต้อง รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐ มีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง วรรคสอง



/บัญญัติว่า...

บัญญัติว่า สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกด้วย วรรคสี่ บัญญัติว่า ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น

เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการดำเนินการโครงการจัดซื้อเสื่อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง จำนวน ๔,๐๕๖ ตัว เป็นเงิน ๘๗๒,๐๐๐ บาท แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากมูลละเมิดเมื่อพ้นสิบปีนับวันทำละเมิด กรณีจึงไม่จำต้องวินิจฉัยในส่วนนี้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ หากกระทำละเมิดต้องรับผิดชอบเพียงใด

สำหรับโครงการจัดซื้อเสื่อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเตา จำนวน ๔,๑๓๐ ตัว เป็นเงินจำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ข้อเท็จจริงตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ปรากฏว่า สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเตา ได้มีหนังสือที่ ศบ ๑๑๖๑.๑๐/๑๑๒๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเสื่อกีฬา จำนวน ๔,๑๓๐ ตัว เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๒ ต่อมา เมื่อโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ทำสัญญาซื้อขายเสื่อกีฬา จำนวน ๔,๑๓๐ ตัว กับร้านพี.เค. สปอร์ต ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผู้ขายส่งมอบเสื่อกีฬาจำนวน ๔,๑๓๐ ตัว ตามใบส่งมอบพัสดุลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับตามใบตรวจรับพัสดุลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่า ได้เบิกเสื่อกีฬา



/จำนวน...

จำนวนดังกล่าวไปจากเจ้าหน้าที่พัสดุตามใบเบิกพัสดุลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ โดยอ้างว่าได้นำไปจ่ายให้กับนายฉัตรชัย รัตนภูมิ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (เขตอำเภอสะเตา) หรือตัวแทน ตนเองไม่แน่ใจ ใบเบิกพัสดุที่มีลายมือชื่อนายวีระ สามทอง หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสะเตา ตามใบเบิกพัสดุลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ นั้น ไม่ได้จัดทำต่อหน้าตนเอง มีเจ้าหน้าที่นำมาให้แต่จำไม่ได้ว่าเป็นผู้ใด กรณีที่จัดทำใบเบิกพัสดุนับเดิมสูญหาย โดยใบเบิกพัสดุที่นำไปให้ลงลายมือชื่อใหม่นั้น ได้มีการจัดพิมพ์ข้อความรายการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สำหรับกรณีที่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเตาได้รับเสือกีฬาเพียงจำนวน ๒,๕๖๖ ตัว และเมื่อการจัดซื้อเสือกีฬาเสร็จสิ้นแล้ว ตนมิได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ และสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเตา ทราบ อีกทั้งก่อนหรือขณะแข่งขันกีฬาดังกล่าวจริงหรือไม่ เนื่องจากหน้าที่ตรวจสอบโครงการเป็นหน้าที่ของส่วนแผนและงบประมาณ แต่จากรายงานการตรวจสอบสืบสวนเรื่อง การจัดซื้อเสือกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๑๕ (จังหวัดสงขลา) และรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๔ กลับปรากฏข้อเท็จจริงสอดคล้องกันว่า นายวีระให้ถ้อยคำว่าเป็นผู้เสนอขอสนับสนุนเสือกีฬาจำนวน ๒,๗๒๖ ตัว คิดเป็นงบประมาณ ๓๕๓,๙๒๐ บาท ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเสนอโครงการผ่านนายอำเภอสะเตา เพื่อใช้แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ และได้ดำเนินการจัดการแข่งขันในวันดังกล่าวจริง ซึ่งในระหว่างแข่งขันได้มีผู้นำเสือกีฬาจำนวน ๒,๕๖๖ ตัว มาส่งให้ที่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเตา แต่การรับเสือกีฬาจำนวนดังกล่าว ตนเองไม่ได้ลงลายมือชื่อรับเสือกีฬาให้กับผู้ที่มาส่ง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้จัดให้ตนเองลงลายมือชื่อรับเสือกีฬาแต่อย่างใด สำหรับลายมือชื่อของตนเป็นผู้เบิกเสือกีฬาตามใบเบิกพัสดุลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำใบเบิกไปให้ลงลายมือชื่อ โดยนำไปภายหลังเวลาราชการขณะตนอยู่ในสวนและเป็นระยะเวลาภายหลังจากการแข่งขันกีฬาดังกล่าวของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเตาเสร็จสิ้นไปนานแล้ว โดยบอกว่าต้องนำหลักฐานดังกล่าวไปให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ซึ่งตนเข้าใจว่าเป็นการลงลายมือชื่อเพื่อเป็นการ



/รับเสือกีฬา...

รับเสือกีฬาที่ตนยังไม่ได้ลงลายมือชื่อรับเสือกีฬาเป็นหลักฐานก่อนหน้านี้ ขณะลงลายมือชื่อในใบเบิกดังกล่าวยังไม่ได้พิมพ์หรือเขียนข้อความใดๆ ไว้ เพิ่งมาทราบในภายหลังเมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนำเอกสารมาให้ดู และนายฉัตรชัยให้ถ้อยคำว่าเป็นผู้ประสานโครงการ โดยเป็นผู้นำโครงการจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดาไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ไม่ทราบรายละเอียดของโครงการและได้รับเสือกีฬาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปให้สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดาก่อนวันแข่งขันประมาณ ๔ วัน ถึง ๕ วัน จำนวนเสือกีฬาที่รับไปจำไม่ได้ ในขณะที่ตนรับเสือกีฬาดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้จัดให้มีการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แต่การรับเสือกีฬาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการจัดซื้อจำนวน ๔,๑๓๐ ตัว เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ และแจกจ่ายให้ผู้รับในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ นั้นตนไม่ทราบเรื่องดังกล่าว และในวันดังกล่าวก็ไม่ได้ไปรับเสือกีฬาจำนวน ๔,๑๓๐ ตัว แต่อย่างใด การนำเอกสารขอสนับสนุนโครงการฯ ตนได้นำไปเองเพียงครั้งเดียวและไม่เคยมอบหมายให้คนอื่นดำเนินการแทน ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดาได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๒ ตามที่ได้มีหนังสือที่ ศธ ๑๑๖๑.๑๐/๑๑๒๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๔ ขอสนับสนุนงบประมาณจริง แต่ได้รับเสือกีฬาเพียงจำนวน ๒,๕๖๖ ตัว ส่วนเสือกีฬาที่จัดซื้อจำนวน ๑,๕๖๔ ตัว ไม่ปรากฏหลักฐานการเบิกเพื่อนำไปใช้ตามโครงการแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้จ่ายเสือกีฬาให้แก่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเดาตามโครงการที่จัดซื้อ การนำเสือกีฬาตามโครงการดังกล่าวไปจ่ายให้แก่บุคคลอื่นจึงเป็นการจ่ายไปโดยไม่ถูกต้องและถือเป็นความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับตามโครงการนี้คือ เสือกีฬาจำนวน ๑,๕๖๔ ตัว (๔,๑๓๐ - ๒,๕๖๖ = ๑,๕๖๔ ตัว) ราคาตัวละ ๒๑๗.๙๒ บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๐,๘๒๖.๘๘ บาท



โครงการ...

โครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน ๒,๐๕๐ ตัว และลูกฟุตบอลจำนวน ๒๕ ลูก เป็นเงินจำนวน ๗๙๖,๐๐๐ บาท นั้น ข้อเท็จจริงตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเสื้อกีฬาพร้อมกางเกงจำนวน ๙๗๒ ชุด เสื้อแจ็คเก็ต จำนวน ๒๘ ตัว และถ้วยรางวัลจำนวน ๓๘ ใบ ในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างเยาวชนและประชาชนในเขตตำบลทุ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดพิมพ์หนังสือฉบับดังกล่าวขึ้นใหม่ เนื่องจากระยะเวลาที่จัดการแข่งขันไม่สามารถจัดหาเสื้อกีฬาได้ทัน และวงเงินงบประมาณให้ขอไปในภาพรวม เพราะเป็นการแข่งขันร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอหาดใหญ่ทุกตำบล โดยใช้เลขที่และวันที่ ตรงตามหนังสือฉบับเดิม แต่เปลี่ยนแปลงข้อความ ระยะเวลาในการแข่งขันเป็นระหว่าง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเพิ่มวงเงินเป็น ๘๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับการซื้อเสื้อกีฬาจำนวน ๒,๐๕๐ ชุด และลูกฟุตบอลจำนวน ๒๕ ลูก สถานที่แข่งขันใช้สถานที่เดิม แล้วนำไปให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ลงนามใหม่ ต่อมา เมื่อโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ทำสัญญาซื้อขายเสื้อและอุปกรณ์กีฬากับร้าน เอ็ม บี เซอร์วิส (ผู้ขาย) ตามสัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวนเงิน ๗๙๖,๐๐๐ บาท ผู้ขายส่งมอบเสื้อกีฬาจำนวน ๒,๐๕๐ ชุด และลูกฟุตบอลจำนวน ๒๕ ลูก ตามใบส่งมอบพัสดุลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับตามใบตรวจรับพัสดุลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามที่ได้เบิกเสื้อกีฬาจำนวน ๒,๐๕๐ ชุด และลูกฟุตบอลจำนวน ๒๕ ลูก ไปจากเจ้าหน้าที่พัสดุตามใบเบิกพัสดุลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยอ้างว่าได้นำไปจ่ายให้กับนายประเสริฐ ทองน้อย ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่แล้วตามใบเบิกพัสดุลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยนายล่องหิน ทิพย์แก้ว สมาชิกสภาจังหวัดสงขลาเขตหาดใหญ่ เป็นผู้รับไป ใบเบิกพัสดุที่มีลายมือชื่อนายประเสริฐ



/ไม่ได้...

ไม่ได้จัดทำและลงลายมือชื่อต่อหน้าตนเอง เจ้าหน้าที่เป็นผู้นำมาให้แต่จำไม่ได้ว่าเป็นผู้ใด และเมื่อใด สำหรับบัญชีรายชื่อผู้รับเสียกีฬาและลูกฟุตบอลในฐานะหัวหน้าทีมทั้ง ๑๐ ชุด เจ้าหน้าที่เป็นผู้นำมาให้แต่จำไม่ได้ว่าเป็นผู้ใด ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จะได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวขึ้นจริงหรือไม่ ตนเองไม่ทราบ แต่จากรายงาน การตรวจสอบสืบสวน เรื่อง การจัดซื้อเสียกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ (จังหวัดสงขลา) และรายงานการสอบสวน ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามคำสั่งองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๔ กลับปรากฏข้อเท็จจริง สอดคล้องกันว่า นายประเสริฐให้ถ้อยคำวา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ได้จัดทำโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และของงบประมาณสนับสนุนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จริง แต่ไม่ได้รับการตอบรับว่าจะให้การสนับสนุน จึงไม่มีการจัดการแข่งขันและไม่ได้รับเสียกีฬา จำนวน ๒,๐๕๐ ชุด และลูกฟุตบอลจำนวน ๒๕ ลูก แต่อย่างไร เหตุที่ไปเบิกพัสดุลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ มีลายมือชื่อตนเป็นผู้เบิก เพราะนายล่องหินได้นำไปเบิกพัสดุดังกล่าว มาให้ลงลายมือชื่อโดยแจ้งว่าให้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้เบิกไว้ก่อน สำหรับเสียกีฬาและ ลูกฟุตบอลจะนำส่งให้ภายหลัง แต่ก็ไม่ได้รับเสียกีฬาและลูกฟุตบอลแต่อย่างใด ประกอบกับ คำให้การของนายสมปอง สุขสว่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ที่ว่าตนเป็นผู้เสนอ โครงการการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อขอสนับสนุน งบประมาณในการจัดซื้อเสียกีฬาจริง โดยครั้งแรกขอสนับสนุนงบประมาณไปภายในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดวันแข่งขันวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ ตามหนังสือ ที่ สข ๗๒๒๐๑/๑๓๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ ต่อมาได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ระยะเวลาที่จัดการแข่งขันไม่สามารถจัดหาเสียกีฬาได้ทัน และวงเงินงบประมาณให้ขอไป ในภาพรวม เนื่องจากการแข่งขันร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอหาดใหญ่ ทุกตำบล จึงได้เปลี่ยนวงเงินเป็น ๘๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับหนังสือและโครงการที่เปลี่ยนแปลง แก้ไขใหม่ ทางเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้จัดทำและพิมพ์ขึ้นแล้วนำมาให้ตน กับนายประเสริฐลงลายมือชื่อ แต่หลังจากได้เสนอโครงการไปแล้วองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งใหญ่ไม่ได้รับเสียกีฬาและลูกฟุตบอลตามที่ขอสนับสนุนไป องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จึงไม่ได้จัดการแข่งขันกีฬาดังโครงการที่เสนอไว้ อีกทั้งนางอรภัทร ทองขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ



/โรงเรียนหาดใหญ่...

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ให้การว่า ในระหว่างวันที่ ๒๖ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ไม่ได้มาขอใช้สนามในการจัดการแข่งขันกีฬา เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น กรณีจึงเชื่อได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ไม่ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและประชาชนในเขตตำบลทุ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ และไม่ได้รับเสื่อกีฬาและอุปกรณ์กีฬาตามที่ได้มีหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าไม่ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการดังกล่าว และเสื่อกีฬาและลูกฟุตบอลที่ผู้ฟ้องคดีได้เบิกไปจากงานพัสดุไม่ได้มีการนำไปใช้ตามโครงการที่ขอจัดซื้อซึ่งไม่ชอบด้วยการรักษาวินัยการคลังของหน่วยงาน โดยผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ควบคุมการเบิกจ่ายต้องควบคุมให้มีการดำเนินการจัดซื้อและแจกจ่ายเสื่อกีฬาให้เป็นไปตามโครงการซึ่งการนำเสื่อกีฬาและลูกฟุตบอลที่เบิกไปจากงานพัสดุไปให้แก่บุคคลอื่น จึงถือเป็นความเสียหายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับตามโครงการนี้ คือ เสื่อกีฬาจำนวน ๒,๐๕๐ ตัว และลูกฟุตบอลจำนวน ๒๕ ลูก เป็นเงินจำนวน ๗๙๖,๐๐๐ บาท

เมื่อรวมจำนวนความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทั้ง ๒ โครงการนี้ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๓๖,๘๒๖.๘๘ บาท (๓๔๐,๘๒๖.๘๘+๗๙๖,๐๐๐) แต่โดยที่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าในการออกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนโยบายของคณะผู้บริหารที่ให้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวในภาพรวมเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ต่าง ๆ เสนอโครงการรายละเอียดค่าใช้จ่ายมาเพื่อประกอบการดำเนินการในภายหลัง โดยไม่มีโครงการรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนในชั้นการตั้งงบประมาณตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยได้ตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๑๒,๐๑๐,๕๐๐ บาท เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ ขอสนับสนุนชุดและหรืออุปกรณ์กีฬา



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติในนามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณมาดำเนินการได้ จึงเป็นกรณีที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการ ในลักษณะเพียงจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเงินงบประมาณมาดำเนินการ โดยไม่ได้คำนึงถึงการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์ตามโครงการและอาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้เพียงพอ เช่นกรณีนี้ อันถือเป็นความบกพร่องในระบบการดำเนินงานส่วนรวมของหน่วยงานของรัฐ จึงให้หักส่วนความรับผิดชอบดังกล่าวออกร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการจัดซื้อเชื้อเพลิงเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ และโครงการจัดซื้อเชื้อเพลิงเพื่อสนับสนุนให้แก่อำเภอสระใคร่ การประมงศึกษาอำเภอสะเดา จำนวน ๑,๑๓๖,๘๒๖.๘๘ บาท คิดเป็นเงิน ๕๖๘,๔๑๓.๔๔ บาท ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แล้วเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ มีอำนาจหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจของส่วนราชการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๒๖๘/๒๕๔๔ เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และเป็นผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการจัดซื้อเชื้อเพลิงเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่และโครงการจัดซื้อเชื้อเพลิงเพื่อสนับสนุนให้แก่อำเภอสระใคร่ การประมงศึกษาอำเภอสะเดาใช้ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและประชาชนในเขตตำบล จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหายส่วนที่เหลือหลังจากหักส่วนความบกพร่องในระบบการดำเนินงานส่วนรวมของหน่วยงานของรัฐออกแล้ว ตามแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ คิดเป็นเงินจำนวน ๓๔๑,๐๔๘.๐๖ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสองและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดี นายมนูญ นายประเสริฐ และนายวีระ ในฐานะเจ้าหน้าที่ที่กระทำละเมิดร่วมกัน มีส่วนรับผิดชอบคนละเท่ากันในอัตรา



/ร้อยละ ๑๒.๕...

ร้อยละ ๑๒.๕ ของความเสียหายที่แท้จริง ในคดีนี้ซึ่งมีเพียงจำนวน ๔๑๗,๓๖๐ บาท หากผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๕ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน ๕๒,๑๗๐ บาท เท่านั้น ฟังไม่ขึ้น และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๑๐๐ เต็มมูลค่าของความเสียหายทั้ง ๓ โครงการดังกล่าว จำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท จึงฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

การที่ผู้ฟ้องอุทธรณ์ว่า วิธีการแจกจ่ายสิ่งของของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ในการแจกจ่ายสิ่งของให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนตามปกติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติให้สามารถรับแทนได้ ตามข้อ ๑๔๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีแจกจ่ายสิ่งของออกไปได้ทำการตรวจใบเบิกของกับเอกสารเสนอโครงการ แม้ว่าในวันดังกล่าวผู้รับสิ่งของบางรายไม่ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าผู้ฟ้องคดี การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงการบกพร่องไม่รัดกุมในขั้นตอนการลงลายมือชื่อรับเสือกกีฬาเท่านั้น ไม่ถึงขนาดจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และไม่มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต จึงไม่ต้องรับผิดชอบ นั้น เห็นว่า ข้อ ๑๔๗ ของระเบียบดังกล่าวกำหนดว่า ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนอำนาจการ มีอำนาจหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของส่วนอำนาจการ และเป็นผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการจัดซื้อเสือกกีฬาดังกล่าวเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและประชาชนในเขตตำบล การที่ผู้ฟ้องคดีแจกจ่ายสิ่งของออกไปโดยไม่ได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกพัสดุกับเอกสารเสนอโครงการ และไม่ได้ให้ผู้รับสิ่งของลงลายมือชื่อรับเสือกกีฬาและลูกฟุตบอล จึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมการแจกจ่ายเสือกกีฬาให้มีความรัดกุมรอบคอบเพียงพอเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการแจกจ่ายเสือกกีฬาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๗ เป็นผลให้เสือกกีฬาและลูกฟุตบอลที่ผู้ฟ้องคดีได้เบิกไปจากงานพัสดุไม่ได้มีการนำไปใช้ในราชการตามโครงการถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง



/และพยานิชย์...

และพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และการที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเฉพาะเสื่อกีฬาที่ไม่มีหลักฐานการแจกจ่ายเพื่อหักล้างเอกสารการเบิกพัสดุเท่านั้น สำหรับโครงการจัดซื้อเสื่อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ส่วนที่เสียหายที่แท้จริงจำนวน ๗๐๐ ตัว เสื่อตัวละ ๒๒๐ บาท คิดเป็นเงิน ๒๖๖,๐๐๐ บาท โครงการจัดซื้อเสื่อกีฬาเพื่อสนับสนุนให้แก่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเตาได้มีการแจกจ่ายเสื่อไปแล้วรวม ๔,๐๖๖ ตัว ขาดหลักฐานการแจกจ่ายเพียง ๖๔ ตัว เสื่อตัวละ ๒๒๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๔,๐๘๐ บาท นั้น เห็นว่า หลักฐานการแจกจ่ายดังกล่าวมิได้เป็นการแจกจ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อย้างตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการตั้งงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย เป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นองค์กรอิสระจึงไม่ได้ถูกผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามแนวทางการตั้งงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย นั้น เห็นว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๕ กำหนดค่านิยาม คำว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์กรการบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล “งบประมาณ” หมายความว่า แผนงาน หรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย แสดงในรูปตัวเลขจำนวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน “แผนงาน” หมายความว่า ภารกิจแต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ “งาน” หมายความว่า กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน ข้อ ๘ กำหนดว่า ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณดังต่อไปนี้ด้วย (๑) เรียกให้หน่วยงานต่างๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ข้อ ๑๖ กำหนดว่า การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



/ให้กระทำ...

ให้กระทำตามที่มิกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย กำหนด กรณีจึงเห็นได้ว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น

ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงิน ๓๔๑,๐๔๘.๐๖ บาท จึงเป็นการกระทำ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้อยกอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงิน ๓๔๑,๐๔๘.๐๖ บาท จึงเป็นการกระทำ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอท้ายคำอุทธรณ์โดยขอให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๐๕๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ และคำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ เพิกถอนรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ เพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สข ๕๑๐๐๑/๐๔๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ที่มีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ตามคำสั่งองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๔๕๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ นั้น เป็นเรื่องที่มีได้ ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น และมีปัญหาอันเกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ จึงต้องห้ามอุทธรณ์ ตามข้อ ๑๐๑ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจวินิจฉัยและมีคำสั่ง ในประเด็นตามคำขอดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีได้

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์



/ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓...

ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๓๗.๔/๓๗๑๔ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๑,๐๐๔,๔๗๖ บาท ส่วนค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๓๗.๔/๓๗๑๔ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๓๔๑,๐๔๘.๐๖ บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายสมชาย เอ็มโอช

Myo

ตุลาการเจ้าของสำนวน

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดิน
ในศาลปกครองสูงสุด

นางสุกัญญา นาชัยเวียง

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายประสาน บางประสิทธิ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายโสภณ บุญกุล

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางสาวพยุ่ง พันสุทธิราษฎร์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ทพ สมศักดิ์

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสถาพร สถิตยพิยะรัตน์

